

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

il Direttore

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
n.331.4/DAFC del 20 nov 2024

**Procedura per l'Esercizio degli Impianti di Distribuzione di Gasolio
per la Trazione**



PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GASOLIO PER LA TRAZIONE

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane, dal Modello di Gestione Anti-Corruption¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☒ Anti-Corruption
- ☒ L. 262/2005

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.331.3/DAFC del 23 set 2020.

¹ Il modello è stato pubblicato nella sua prima edizione con la denominazione “Anti-Bribery&Corruption management system” (CO n.520/P-AD del 10 apr 2019).

CO n.331.4/DAFC del 20 nov 2024 “Procedura per l'Esercizio degli Impianti di Distribuzione di Gasolio per la Trazione”

INDICE

1.	SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	6
2.	STRUTTURE E SOGGETTI.....	7
3.	DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE.....	9
3.1	SOTTOPROCESSO 01 - ADEMPIMENTI FORMALI AI FINI DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI GASOLIO.....	9
3.2	SOTTOPROCESSO 02 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI FERROVIARI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI GASOLIO.....	20
3.3	SOTTOPROCESSO 03 - ISPEZIONI DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO E FLUSSI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS.231/2001	40
3.4	SOTTOPROCESSO 04 - ESERCIZIO DEL RETICOLO DISTRIBUTIVO DEI COMBUSTIBILI.....	42
3.5	SOTTOPROCESSO 05 - ADEGUAMENTO DEL RETICOLO DISTRIBUTIVO DEI COMBUSTIBILI	47
4	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	51



AMBITO DI APPLICAZIONE

- Trenitalia S.p.A.

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono definiti i ruoli, le responsabilità, i flussi e le disposizioni operative inerenti gli adempimenti amministrativi e fiscali per l'esercizio degli impianti di stoccaggio e distribuzione di gasolio ad uso trazione, e la corretta gestione degli impianti che compongono il reticolo distributivo del gasolio ad uso trazione nell'ambito di Trenitalia, coerentemente con la normativa fiscale vigente, connessi ai processi di:

- apertura/chiusura Plant di distribuzione gasolio ad uso trazione;
- azioni di pianificazione di razionalizzazione/ottimizzazione del reticolo;
- gestione dei nuovi distributori automatici di gasolio;
- determinazione del fabbisogno annuale del combustibile da approvvigionare al solo fine dell'esercizio ferroviario trazione e manovra;
- verifica del consumo mensile dei mezzi.

La presente procedura si applica alle Direzioni di Trenitalia S.p.A. che acquistano e/o detengono gasolio/oli e lubrificanti in quantità pari o superiori alla soglia prevista dalla normativa vigente in materia. Al raggiungimento della soglia prevista le Direzioni sono tenute a nominare il Referente di Direzione e il Referente Territoriale per la gestione del processo.

La corretta gestione del processo consente, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane e dal Modello di Gestione Anti-Corruption.

Per tutti gli aspetti connessi alle modalità per l'esercizio dei depositi di gasolio ai fini della sicurezza ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro si rimanda a quanto indicato nella Disposizione Operativa n. 35/DT/SESIAQSSL "Linee guida per la gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico" r.v., nella Disposizione Operativa n. 21/DT/SESIAQSSL "Gestione delle sostanze pericolose e non pericolose" r.v., DI 10/DT_SIGSQ del 26/07/2024 "*Gestione del trasporto stradale delle merci pericolose (ADR)*" e nei Documenti di Valutazione dei Rischi redatti dai Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08.

2. STRUTTURE E SOGGETTI

TRENITALIA

DIREZIONE BUSINESS IC (DBIC)

- PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE E PULIZIE IC, in qualità di Responsabile di Contratto
- ESERCIZIO IC
 - o Responsabile ESERCIZIO IC in qualità di Datore di Lavoro
 - o Coordinamento Manutentivo e controllo pulizie IC, in qualità di DEC del Contratto
 - o Impianti in ambito MANUTENZIONE CORRENTE INTERCITY in qualità di “Responsabili di Impianto”

DIREZIONE BUSINESS AV (DBAV)

- MANUTENZIONE E PULIZIE AV, in qualità di Responsabile di Contratto e di DEC del Contratto
- Responsabile ESERCIZIO AV in qualità di Datore di Lavoro
- Impianti in ambito MANUTENZIONE E PULIZIE AV in qualità di “Responsabili di Impianto”

DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE (DBRSI)

- DIRETTORI REGIONALI/PROVINCIALI in qualità di Datore di Lavoro
- MANUTENZIONE REGIONALE/PROGRAMMAZIONE, LOGISTICA, INGEGNERIA E CONTROLLO PROCESSO in qualità di Responsabile di Contratto
- MANUTENZIONE E PULIZIE REGIONALE
- PRODUZIONE REGIONALE

DIREZIONE TECNICA (DT)

- INGEGNERIA IMPIANTI INDUSTRIALI
- LINEA MANUTENZIONE CICLICA, in qualità di Datore di Lavoro e Responsabile di Contratto

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (DAFC)

- FISCALE
- AFC EVOLUTION CENTER POLO PASSEGGERI
- PLANNING & CONTROL TRENITALIA
- PLANNING & CONTROL IC
- PLANNING & CONTROL AV
- PLANNING & CONTROL REGIONALE
- PLANNING & CONTROL DT
- AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

DIREZIONE STRATEGIE E SOSTENIBILITÀ (DSS)

- ENERGIA TRAZIONE

DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC)

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (DRUO)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE (DPI)
- CONTRACT MANAGEMENT SECURITY

SOCIETÀ DEL GRUPPO
FS SECURITY

SOGGETTI INTERNI

Datore di Lavoro

Responsabile di Impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC.)

Addetto alla gestione del gasolio

Addetto al rifornimento

Personale di Condotta

Personale di Manovra

Gestore "Registro Carburanti"

Personale Magazzini Carburanti

Responsabile Territoriale Sistema di Gestione di UP (RSGT)

Addetto Territoriale al Sistema di Gestione (ASGT)

Referente di Direzione

Referente Territoriale

SOGGETTI ESTERNI

Regioni

Province

Comuni

Uffici Territoriali Agenzia Dogane

Guardia di Finanza

Polfer

ASL

Vigili del Fuoco (VVF)

ARPA

SUAP

Ufficio Metrico

3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE

3.1 Sottoprocesso 01 - Adempimenti formali ai fini dell'esercizio degli impianti ferroviari di stoccaggio e distribuzione di gasolio

<i>Sottoprocesso 01</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA DIREZIONE BUSINESS IC (DBIC) DIREZIONE BUSINESS AV (DBAV) DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE (DBRSI) DIREZIONE TECNICA (DT) DAFC - FISCALE - AFC EVOLUTION CENTER POLO PASSEGGERI SOGGETTI INTERNI <i>Datore di Lavoro (per DBIC e DBAV Responsabile di Esercizio, per DBRSI Direttori Regionali/ Provinciali, per DT Responsabile di Linea)</i> <i>Responsabile di Impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC)</i> SOGGETTI ESTERNI <i>Regioni</i> <i>Province</i> <i>Comuni</i> <i>Uffici Territoriali Agenzia Dogane</i> SUAP <i>Vigili del Fuoco (VVF)</i> ASL ARPA
Descrizione	Titolari della Concessione e della Licenza: Responsabili Unità Produttive Il titolare, per conto di Trenitalia, della concessione (ai fini amministrativi) e della licenza (ai fini fiscali) relative a ciascuno dei depositi, è individuato nel Responsabile dell'Unità Produttiva (ai fini del D.Lgs n. 81 del 2008) nell'ambito territoriale della quale il deposito stesso si trova, come da assetto delle Unità Produttive vigente definito dalla Comunicazione Organizzativa n. 123/DRUO "Assetto delle Unità Produttive Trenitalia e relativi Responsabili ai sensi del D. Lgs. 81/2008" rev. vig. Pertanto, ciascun Responsabile, in occasione di ogni variazione inerente alla titolarità dell'Unità Produttiva, <u>non appena possibile e comunque entro il termine di sei mesi dalla relativa data di variazione</u>, notificherà agli Uffici competenti (Regione, Provincia o Comune, ai fini amministrativi e Ufficio delle Dogane

territorialmente competente, ai fini fiscali) copia della procura che lo legittima a spendere il nome della Società nei rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche in sede territoriale.

Ogni qualvolta si verifichi il cambio di rappresentante legale della Società, DAFC/Fiscale provvederà a darne tempestiva informativa ai singoli impianti già autorizzati dai rispettivi Uffici delle Dogane, territorialmente competenti (codice ditta da reticolo distributivo).

Ciò al fine di consentire ad ogni impianto autorizzato di porre in essere le necessarie comunicazioni per l'aggiornamento delle autorizzazioni stesse.

Naturalmente, in caso di nuovo impianto, le citate istanze andranno presentate preventivamente: ciò in modo che lo stesso impianto sia regolarmente dotato di autorizzazioni amministrative e fiscali al momento di inizio della relativa attività.

Per garantire il corretto esercizio degli impianti ferroviari di stoccaggio e distribuzione di gasolio, debbono essere rispettati i seguenti adempimenti formali:

1) Autorizzazioni amministrative e fiscali - Licenze d'esercizio

I Responsabili di Impianto e/o gli staff tecnici a supporto del Datore di Lavoro, inoltrano domanda di licenza fiscale all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, a firma dello stesso Datore di lavoro.

Le Autorizzazioni di natura fiscale differiscono in ragione della tipologia e della capacità dell'impianto come segue:

- per i depositi - la licenza è espressamente richiesta in caso di capacità superiore ai 25 mc;
Concorrono alla determinazione della capacità del deposito: serbatoi gasolio trazione, serbatoi o fusti oli esausti, serbatoi o fusti oli lubrificanti e grassi, petrolio, e tutti i restanti prodotti energetici. I prodotti denaturati (gasolio da riscaldamento) sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 25, comma 2, del TUA. (Circolare n. 82/D del 18 marzo 1997).
- per gli apparecchi di distribuzione automatica (distributori) - la licenza è espressamente richiesta in caso di capacità superiore ai 10 mc;

L'art. 25 del D.Lgs. 504/95, modificato dal D.L. n. 124/2019, ha esteso l'obbligo di denuncia, all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, per:

- a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;
- b) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati (distributori), agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.

Pertanto, il limite per procedere alla domanda di licenza fiscale all'Ufficio delle Dogane competente per territorio è stato ridotto determinando l'estensione automatica dell'obbligo anche ai cosiddetti:

- depositi "minori": depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi;
- distributori "minori": apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

Ai sensi dell'art. 130, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n.34, a far data dal 1 gennaio 2021, **la denuncia di esercizio di cui sopra deve essere presentata all'ufficio delle dogane territorialmente competente.**

A partire dalla medesima data del 1° gennaio 2021, la denuncia di esercizio da presentare all'ufficio delle dogane territorialmente competente per l'ottenimento della licenza fiscale, per gli esercenti depositi e distributori "minori" di cui ai predetti punti (1) e (2) assume la forma di una (più semplice) "comunicazione" di inizio attività da presentare all'ufficio dell'agenzia delle dogane competente per territorio, al fine di ottenere un "codice identificativo".

L'Agenzia delle Dogane, di norma, non potrà emettere una Licenza d'Esercizio se a monte non esiste un'Autorizzazione Amministrativa.

A seconda dei casi, pareri o certificazioni da parte di ASL, Vigili del Fuoco, ARPA intervengono automaticamente nell'iter amministrativo avviato presso Comuni (vedi eventualmente Sportello Unico) Province e Regioni o devono essere appositamente richiesti ai rispettivi Enti.

Le opere sono autorizzate dall'Organo competente, previa effettuazione di un collaudo con commissione presieduta dall'Organo autorizzante e costituita da membri di tutti gli Enti di controllo preposti: Ufficio delle Dogane, VVFF, ASL, ARPA.

L'Ufficio delle Dogane, prima di procedere alla verifica di sua competenza, di norma acquisisce copia del certificato di collaudo.

In attesa dell'effettuazione del prescritto collaudo, il titolare di autorizzazione regionale può essere autorizzato all'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate, previa istanza corredata da idonea documentazione, volta a comprovare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza.

Nell'eventualità in cui, durante l'iter amministrativo avviato al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo, si dovessero avere contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e Tutela Ambientale si rinvia a quanto previsto nella CO n.320/DT "Procedura Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e tutela ambientale" r.v..

Per l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo iniziale e non oltre quindici anni dalla precedente verifica (art. 1, comma 5 del D.lgs. 32/1998) con le modalità previste, a livello territoriale, dalle disposizioni locali; il Responsabile di Impianto, con il supporto del RSGT/ASGT, verifica quanto disposto a livello locale in ottemperanza al D.lgs. 32/1998 che trasferisce agli Enti Territoriali le responsabilità legate al rilascio delle autorizzazioni e all'effettuazione dei collaudi e accerta che gli adempimenti e le scadenze sopra indicate siano contemplati nell'All. 1 Piano di monitoraggio del SIGSQ alla DoP 12/DT/SIGSQ "Gestione del processo di monitoraggio e misurazione in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, BSC del SIGSQ di Trenitalia" r.v.

CERTIFICATI DI SICUREZZA

I depositi di prodotti energetici oltre 1 mc e comunque tutti gli impianti fissi di distribuzione carburanti, sono soggetti, ai sensi del D.P.R. 151/2011, al controllo dei Vigili del Fuoco e quindi al Certificato di Prevenzione Incendi.

Specifici decreti regolamentano, nel dettaglio, le regole tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di detti depositi.

Nel merito sono fissate le modalità di installazione, le distanze di sicurezza e di protezione da osservare, la recinzione-delimitazione dell'area, l'impianto elettrico e di messa a terra, la tipologia degli agenti estinguenti da installare in prossimità del deposito.

L'istanza per la richiesta della licenza d'esercizio deve essere presentata in bollo, corredata dalla predetta Autorizzazione Regionale/Provinciale o Comunale (a seconda dei casi), da copia della documentazione antincendio e del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da n. 2 planimetrie e Tabelle di Taratura vidimate, nonché da un registro di carico e scarico (in formato "Buffetti" o su fogli mobili).

L'Ufficio delle Dogane rilascia la licenza fiscale, nonché i registri di carico e scarico bollati e vidimati (in formato "Buffetti" o su fogli mobili); **di norma**, inoltre, **emette specifiche prescrizioni tecniche da osservare rigorosamente** al fine di non incorrere in sanzioni/rilievi in sede di eventuali controlli.

In particolare, con tali prescrizioni, viene richiesto di tenere la contabilità in unità di peso (Kg) o in volume (a 15° o a temperatura ambiente) e vengono indicati altri adempimenti, quali ad esempio la conservazione di altri documenti aziendali di supporto al registro di carico e scarico (TV301 – TV17 - l'Elenco dei mezzi rifornibili – Consumi medi per gruppo rotabile).

In qualche caso, ad esempio, sono stati bollati e vidimati i libretti di bordo, o sono stati richiesti report periodici di consumo per locomotiva rifornita.

Alcuni Uffici delle Dogane hanno consigliato l'uso di asta millimetrata per facilitare il rilevamento delle giacenze in cisterna.

Le prescrizioni possono essere tuttavia rinnovate o modificate, anche a richiesta della società, tramite il Datore di Lavoro: ciò soprattutto nell'ottica di semplificare gli adempimenti contabili a carico degli impianti, anche seguito dell'adozione, da parte della società stessa, di nuovi ausili tecnologici (per esempio SAUD).

I serbatoi di tali impianti devono essere dotati di tabelle di ragguaglio, da centimetri a litri (corrispondenza livello-capacità). La tabella dovrà essere realizzata in opera e dovrà essere vidimata dal Tecnico abilitato, dal Datore di Lavoro e dall'Agenzia delle Dogane.

L'Ufficio delle Dogane può prescrivere la tenuta del registro di carico e scarico bollati e vidimati (in formato "Buffetti") anche per gli altri prodotti energetici (gasolio in fusti, oli e grassi lubrificanti, alcool, benzina, petrolio, ecc.).

Trattamento fiscale sugli acquisti di oli e grassi lubrificanti da fornitori U.E.

Le disposizioni di riferimento per i soggetti che detengono e/o commercializzano oli e grassi lubrificanti sono contenute negli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 504/1995 (di seguito, anche, "TUA") e nel Decreto 17 settembre 1996, n. 557, cui è seguita l'emanazione della Circolare n. 266/D del 30 ottobre 1996.

In particolare, la normativa di riferimento prevede che **gli oli e grassi lubrificanti** non destinati a usi di combustione e carburazione (impieghi per i quali sono assoggettati ad accisa armonizzata) **sono assoggettati ad imposta di consumo “non armonizzata”**.

In caso di acquisto proveniente da altro Stato membro dell’U.E., dal punto di vista normativo (art. 2 del D.Lgs. 504/1995), il soggetto che effettua la prima immissione in consumo di prodotti di provenienza comunitaria **è obbligato al pagamento dell’imposta**. Per i prodotti provenienti da altro Paese dell’U.E., *l’immissione in consumo si realizza all’atto del ricevimento dei beni da parte del soggetto acquirente*, ovvero, nel momento in cui si considera effettuata, ai fini IVA, la cessione dei prodotti da parte del venditore residente nell’altro Stato membro.

In caso di acquisto proveniente da fornitore italiano, invece, il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il fabbricante (fornitore stesso) e non l’acquirente del prodotto.

L’imposta di consumo si applica solo con riferimento alle seguenti fattispecie, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 504/1995:

- 1) **oli lubrificanti (codice Nomenclatura Combinata** - (di seguito, anche, “NC” - **da 2710 19 81 a 2710 19 99**) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
- 2) **bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00)**;
- 3) **oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902)** quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica;
- 4) **oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione** e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta;
- 5) **oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403)** e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria;
- 6) **oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati**, derivanti da oli, a base minerale o sintetica.

Inoltre, così come previsto dall’art. 62 c. 4, gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione.

Quindi, in base a quanto previsto dalla normativa in esame, da quanto suindicato, **la nomenclatura combinata (NC) costituisce elemento essenziale per la debenza del tributo, ovvero la base per la dichiarazione della merce**². Ciò determina quale aliquota del dazio doganale si applica ed in che modo le merci sono trattate.

² Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, la nomenclatura combinata è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio Europeo, la cui applicazione è estesa su tutto il territorio comunitario.

L’ultima versione di esso è il Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L. 1652 del 10 giugno 2024 ed entrato in vigore il 1° luglio 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto - ovvero al fine di definire il campo di applicazione dell'imposta di consumo, in base alle caratteristiche di un prodotto - è quindi necessario, in primis, **acquisire dal fornitore U.E. il codice nomenclatura combinata (NC)** di riferimento del prodotto.

Ciò, al fine di individuare compiutamente la classe merceologica di appartenenza in base alle specifiche tecniche del prodotto e, successivamente, definire la condizione per l'assoggettamento all'imposta di consumo secondo le indicazioni sopra riportate.

Oltre all'obbligo di adempiere al pagamento dell'imposta, l'acquisto dei prodotti in questione da fornitore residente in altro Stato membro dell'U.E. comporta, ai sensi del Decreto 557/1996:

- l'obbligo di presentazione della denuncia d'esercizio e ottenimento della licenza fiscale d'esercizio;
- l'obbligo di comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio entro 3 giorni dall'arrivo del prodotto.

In relazione alle disposizioni del Decreto 17 settembre 1996, n. 557, la circolare n. 266 del 30 ottobre 1996 precisa che il comma 9 del citato Decreto esonera dal pagamento dell'imposta i quantitativi dei prodotti di cui all'art. 1 (oli lubrificanti destinati ad usi diversi dalla combustione o carburazione), **non superiori ai 10 kg, acquistati da privati in Paesi comunitari e da loro trasportati in territorio nazionale.**

Di contro, **i soggetti privati che, invece, acquistano quantitativi superiori ai 10 kg sono tenuti ad effettuare all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente all'arrivo della merce** (inteso come momento dell'introduzione del prodotto in territorio nazionale), **la comunicazione al competente ufficio delle dogane ed a corrispondere l'imposta di consumo mediante versamento all'ufficio stesso.**

In aggiunta all'imposta di consumo di cui sopra, deve essere versato anche il contributo al CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento Oli usati), qualora il suo importo, per ciascuna operazione di introduzione, sia superiore a 1.000 lire (0,52 €) (art. 4, comma 2, del DM 17 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. n. 64 del 18/3/93)³.

Nel merito di quanto suindicato e previsto normativamente, riteniamo comunque sempre auspicabile una previa condivisione, con l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, del *modus operandi* da adottare: ciò al fine di evitare, in una logica di massima trasparenza, ogni possibile equivoco.

Trasferimento di oli e grassi lubrificanti fra i vari impianti di Trenitalia S.p.A.

Le disposizioni di riferimento per i soggetti che trasferiscono oli e grassi lubrificanti fra i vari impianti di Trenitalia vertono sui seguenti punti:

- come stabilito dall'art. 25 c. 8 del D.Lgs. 504/1995, **i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento** (art. 12 Testo Unico). Sino a quando non sarà attivata la procedura telematica anche per i prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo nello Stato membro di partenza, questi continueranno a viaggiare in ambito comunitario

³ Cfr. Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 134832/RU del 11/12/2018 che prevede il versamento del contributo su tutte le immissioni in consumo e/o importazioni in misura pari a 100 euro per tonnellata (120 euro a partire dal 1° Gennaio 2020 - nota dell'Agenzia delle Dogane n. 205279/RU del 6/12/2019).

con XAB oppure con DAS – documento cartaceo di accompagnamento semplificato la cui forma e contenuto sono stati fissati nel Reg. (CEE) n. 3649 del 17 dicembre 1992⁴.

- **sono esclusi dall'obbligo di emissione del documento di accompagnamento fiscale i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia** (non titolari di licenza di esercizio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 504/1995). In quest'ultimo caso, i trasferimenti di prodotto possono avvenire con documento interno di Trenitalia.

Quindi, in conclusione, è previsto **l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento fiscale** nel caso di trasferimento di olio lubrificante che soddisfi anche solo una delle seguenti condizioni:

- ✓ olio lubrificante in quantità superiore ai 1000 chilogrammi;
- ✓ olio lubrificante destinato a depositi titolari di licenza di esercizio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 504/1995.

In tali casi, si rende quindi necessaria una previa condivisione - sia dell'*iter* procedurale da seguire che del modello di documento da utilizzare (XAB/DAS) per il trasferimento del prodotto - con l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente (stante la località di partenza del prodotto).

2) Tenuta della contabilità fiscale

La contabilità fiscale di tutti gli impianti ferroviari di stoccaggio e distribuzione di gasolio di Trenitalia è tenuta attraverso la corretta e puntuale alimentazione di RSMS.

- *Nel caso di impianti che movimentano gasolio ad uso trazione (codici materiali 2350 e 2351):*
l'alimentazione del "Registro Carburanti" in RSMS si effettua registrando a sistema le movimentazioni giornaliere di carico e scarico e provvedendo, a caricamento effettuato, alla relativa stampa del registro (entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello di movimentazione) che, in assenza di autorizzazione dall'Ufficio delle Dogane, è tenuto ai soli fini aziendali

Ad inizio di nuovo esercizio o in caso di esaurimento, in corso d'anno, del registro a fogli mobili, gli operatori dovranno stampare da RSMS il registro di carico e scarico, comprensivo del frontespizio. Gli operatori, con documentazione a firma del Datore di Lavoro, provvedono a consegnare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, il registro per la relativa vidimazione. In caso di esaurimento del registro a fogli mobili, in corso d'anno, i Responsabili Impianto provvederanno a contattare l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente per le opportune disposizioni.

⁴ In argomento la Circolare 4/D del 2014 prevede che "Per quanto riguarda la circolazione degli oli lubrificanti, il rinvio all'osservanza dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti è contenuto nella disciplina regolamentare fissata dal D.M. 17.9.1996, n.557. Più specificamente, l'art.6, c. 4, del citato D.M. n.557/96 prevede che il trasferimento di oli lubrificanti che hanno assolto l'imposta è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6.10.1978, n.627 (documento XAB), ferma restando la possibilità di utilizzare il DAS ai sensi dell'art.9, c. 2, del D.M. 25.3.1996, n.210".

Sebbene il Reg. (CEE) n. 3649 del 17 dicembre 1992 sia stato abrogato ad opera del Reg. (UE) n. 1636 del 5 luglio 2022 a decorrere dal 1° febbraio 2023, resta di fatto applicabile fino all'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell'eDAS per i prodotti in questione, attualmente prevista per il 1° novembre 2025, salvo differimenti (v. Determinazione Direttoriale ADM Prot. 345801/RU dell'11 giugno 2024).

a prescindere dalle specifiche prescrizioni tecniche impartite dagli Uffici territoriali delle Dogane vengono annotate le quantità in RSMS, **sia lato carico** (utilizzando i dati del documento fiscale di accompagnamento in formato cartaceo - DAS telematico) **che scarico, in litri ambiente, litri a 15°, Kg.**

Gli impianti che movimentano gasolio ad accisa assoluta, in possesso di licenza d'esercizio, dopo aver alimentato il "Registro carburanti" in RSMS *trascrivono le movimentazioni giornaliere nei registri di carico e scarico in formato cartaceo (Buffetti) previamente bollati e vidimati dall'Ufficio delle Dogane.*

- *Nel caso di impianti che movimentano gasolio in fusti (cat. 02355):*
pur non essendo prevista l'alimentazione del "Registro Carburanti" procedono alla corretta registrazione in RSMS di tutte le movimentazioni di carico e scarico del prodotto, *provvedendo anche alle annotazioni nei registri fiscali (tenuti in formato cartaceo mod. Buffetti) qualora l'impianto sia in possesso di autorizzazione fiscale.*
- *Nel caso di impianti esercenti depositi o distributori "minori":*
in conseguenza dei nuovi obblighi di denuncia di cui all' art. 25 del D.Lgs. 504/95, modificato dal D.L. n. 124/2019, dovranno tenere il registro di carico e scarico con modalità "semplificate" rispetto a quelle ordinariamente previste: questo secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019 dell'Agenzia delle Dogane.
Tale determinazione ha previsto, nello specifico, che:
 - ☐ gli esercenti di deposito "minore" e gli esercenti di un distributore "minore" tengano il registro di carico e scarico presso l'impianto, all'interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al predetto Ufficio delle Dogane al momento della denuncia;
 - ☐ il registro abbia validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
 - ☐ gli esercenti contabilizzino distintamente i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto;
 - ☐ per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare sia quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 del 1° gennaio 2021 (art. 130 del D.L. 19/05/2020, n. 34);
 - ☐ le scritturazioni di carico siano effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione;
 - ☐ le scritturazioni di scarico siano effettuate ogni sette giorni, cumulativamente, per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori "minori" muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura;
 - ☐ gli esercenti debbano trasmettere all'Ufficio delle Dogane competente, tramite PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell'anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all'Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell'impianto;
 - ☐ in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, siano resi disponibili per i controlli dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei militari della Guardia di Finanza;
 - ☐ il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo siano conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Dunque, tutti gli impianti in possesso di autorizzazione fiscale ovvero dotati di licenza d'esercizio, ad esclusione degli impianti esercenti depositi o distributori "minori" per cui si rimanda alle specifiche prescrizioni suindicate, devono essere dotati di registro di carico e scarico bollato (costituito da fogli mobili generati dal "Registro Carburanti" di RSMS o dal classico registro cartaceo in formato "Buffetti" per gli impianti non autorizzati alla tenuta della contabilità fiscale su fogli mobili) e vidimato dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente: ciò in occasione del rilascio della licenza, dell'inizio di un nuovo esercizio o dell'esaurimento del registro precedentemente in uso e comunque in tutti gli altri casi in cui eventualmente lo richieda l'Ufficio delle Dogane competente per territorio

Il registro di regola si chiude contabilmente alla fine di ogni esercizio (cioè al 31 dicembre di ogni anno) e, indipendentemente da ciò, ogni qualvolta si esaurisce.

Al momento della chiusura annuale o nel caso di esaurimento del registro di carico e scarico, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima registrazione, l'addetto deve redigere il verbale del rilevamento della giacenza fisica dove verranno riportati: il numero della cisterna, il volume stoccato, la densità ambiente, la temperatura ambiente, densità a 15°C, il volume a 15°C ed il peso per la compilazione dell'apposito prospetto riepilogativo in triplice esemplare (art. 4 e 5 del D.M. 1-8-1980 e art. 11 del D.M. 13-8-1957); previa apposizione della firma del titolare della licenza di esercizio (cioè del Datore di lavoro), il Responsabile Impianto provvederà ad inviarlo al competente Ufficio delle Dogane

In tale prospetto deve risultare: denominazione della ditta/società, partita IVA e ubicazione dell'impianto, numero e data di rilascio della licenza fiscale di esercizio, numero e data di vidimazione del registro, carico e scarico complessivo del prodotto movimentato, corrispondenti giacenze contabili ed effettive e loro differenze.

Un esemplare di tale prospetto, munito del timbro d'ufficio e firmato per ricevuta dai responsabili dell'Ufficio delle Dogane, viene restituito al Responsabile dell'Impianto, per giustificare il carico iniziale del nuovo registro, un secondo è custodito dall'Ufficio per fini statistici e di controllo, il terzo resta allegato al registro chiuso.

Il registro di carico e scarico, con i documenti a corredo, deve essere custodito presso il deposito ed esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

I registri di carico e scarico, i documenti di accompagnamento ed in genere, tutti gli altri documenti che hanno attinenza con la contabilità fiscale delle accise, devono essere conservati per 10 anni, o per un periodo superiore, ovvero sino alla conclusione di eventuali procedimenti in essere, in quei casi in cui intervengano eventi specifici quali, ad esempio, accertamenti da parte degli Uffici delle Dogane e conseguenti contenziosi.

Analogamente, nel caso di gasolio utilizzato per la trazione ferroviaria, devono essere accuratamente conservati per lo stesso periodo (10 anni):

- presso gli impianti distributori: tutti i documenti interni richiamati nella presente procedura, che forniscono la prova dell'uso del gasolio nel trasporto di persone e merci, compresa copia dei TV 17 dei mezzi riforniti;

- presso gli impianti assegnatari per le locomotive di pertinenza: gli originali dei libretti di bordo dei rotabili (TV17). Nel caso di passaggio societario di impianti e/o mezzi, i TV17 dovranno essere conservati negli impianti di Trenitalia, all'uopo individuati con apposito verbale di consegna.

Pertanto, l'impianto che ha un contenzioso in essere dovrà richiedere agli impianti assegnatari del mezzo rifornito nel proprio distributore/deposito copia del TV 17 avendo cura di comunicare che l'originale dovrà essere mantenuto nella documentazione aziendale sino alla conclusione del procedimento.

Le movimentazioni di gasolio ad uso trazione (codici materiali 2350 e 2351) nel Registro Carburanti" di RSMS sono effettuate dal personale cui sia stato attribuito il ruolo di sistema di "Magazzino Carburanti" o "Gestore registro carburanti".

Tali ruoli sono attribuiti, ai sensi della presente procedura, al Responsabile di Impianto il quale può o meno provvedere a delegarne lo svolgimento operativo, previa condivisione con il Datore di lavoro, all'addetto alla gestione del gasolio. Qualora impedimenti ostacolassero la corretta tenuta della contabilità fiscale, come ad esempio la regolare stampa del registro a fogli mobili, l'Addetto alla gestione informerà il Responsabile di Impianto.

Si precisa che, gli oli combustibili sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico (art. 25 comma 4 D.Lgs. 26 ottobre 1995).

3) Comunicazioni per modifica degli impianti

- Realizzazione di nuove opere

I Responsabili di Impianto e/o gli staff tecnici a supporto del Datore di Lavoro hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Ufficio delle Dogane ed agli enti autorizzativi (SUAP, V.V.F., ecc.), con documentazione a firma del Datore di Lavoro stesso, per la realizzazione di nuove opere all'interno degli impianti che ne vadano comunque a modificare la costituzione, quali, tra le più rilevanti, la ristrutturazione di reparti e gli interventi sulla delimitazione delle aree degli impianti, l'installazione di nuove apparecchiature, la modifica dei tracciati. Ciò ottempera all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 25 del T.U. il cui modulo procedurale presiede al rilascio della licenza fiscale.

- Modifica della capacità degli impianti

I Responsabili di Impianto e/o gli staff tecnici a supporto del Datore di Lavoro, con documentazione a firma del Datore di Lavoro stesso, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio delle Dogane e SUAP, V.V.F., ecc., per l'installazione/demolizione di serbatoi, all'interno dello stesso impianto, comportanti variazioni della capacità complessiva di stoccaggio dell'impianto.

La preventiva autorizzazione della modifica dell'impianto aziona un'attività di verifica da parte dell'Ufficio delle Dogane che può condurre all'individuazione di specifiche prescrizioni che il Responsabile di Impianto deve rispettare.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Ufficio delle Dogane - previa diffida a conformarsi alle misure prescritte - può disporre, con atto motivato, il divieto di realizzare la modifica comunicata o, se già posta in essere, il divieto di proseguire l'attività e la rimozione di quanto realizzato nell'impianto.

La modifica dell'impianto che comporta una variazione superiore al 30% della capacità di stoccaggio, **dovrà essere autorizzata** anche dagli enti amministrativi con presentazione del nuovo progetto.

Di contro la modifica dell'impianto che comporta una variazione inferiore al 30% della capacità di stoccaggio originariamente autorizzata, dovrà comunque essere comunicata all'ente autorizzativo. Di norma, solo dopo la citata comunicazione, l'Agenzia delle Dogane adegua l'autorizzazione fiscale.

- Cambio di destinazione dei serbatoi

Le modifiche comportanti il cambio di destinazione serbatoi di oli minerali, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non sottoposti ad accisa, sono subordinate al preventivo assenso dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente. Ottenuta l'autorizzazione, il Responsabile di Impianto e/o gli staff tecnici a supporto del Datore di Lavoro, con documentazione a firma del Datore di Lavoro stesso, presentano una specifica richiesta al suddetto Ufficio inerente la modifica della destinazione delle cisterne. Qualora entro trenta giorni dalla ricezione della medesima richiesta non venga notificato alcun atto da parte dell'Ufficio delle Dogane, l'esercente può dare inizio alla realizzazione dell'opera.

- Manutenzione impianti

Il Responsabile di Impianto dovrà inoltre comunicare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, con congruo preavviso, gli eventuali interventi di manutenzione all'impianto quali sostituzioni o modifica tracciato tubazioni, colonnine erogatrici, bonifica e/o risanamento serbatoi, rifacimento tabelle di taratura, verifiche metrologiche dei misuratori (D.Lgs. 504/94 e Circolare n. 299/D del 16/11/1995 lettera D).

Per gli interventi sopra citati le figure coinvolte potranno avvalersi del supporto tecnico di Ingegneria impianti industriali.

Ulteriori indicazioni sono disponibili nella Disposizione Operativa n. 35/DT/SESIAQSSL Linee guida per la gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico r.v.

Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Cod. M: Altri rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e le Autorità Pubbliche di Vigilanza/Autorità Amministrative Indipendenti, le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali - PROCESSO A RISCHIO M.2 - Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze connesse all'esercizio di impianti di distribuzione carburante</i> <i>Cod. O: Sistemi informativi - PROCESSO A RISCHIO O.2 - Gestione dei sistemi informativi e delle attività connesse al diritto d'autore</i>
Anti-Corruption Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anti-Corruption</u> Area Sensibile: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)"; <u>Modello di Gestione Anti-Corruption</u> Processo a rischio: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)".

3.2 Sottoprocesso 02 - Gestione degli impianti ferroviari di stoccaggio e distribuzione di gasolio

Sottoprocesso 02	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA DIREZIONE BUSINESS IC (DBIC) DIREZIONE BUSINESS AV (DBAV) DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE (DBRSI) DIREZIONE TECNICA (DT) DAFC - FISCALE - AFC EVOLUTION CENTER POLO PASSEGGERI DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE - CONTRACT MANAGEMENT SECURITY SOCIETA' DEL GRUPPO FS SECURITY SOGGETTI INTERNI <i>Datore di Lavoro (per DBIC e DBAV Responsabile di Esercizio, per DBRSI Direttori Regionali/ Provinciali, per DT Responsabile di Linea)</i> <i>Responsabile di Impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC)</i> <i>Addetto alla gestione del gasolio</i> <i>Addetto al rifornimento</i> <i>Personale di Condotta</i> <i>Personale di Manovra</i> <i>Gestore "Registro Carburanti"</i> <i>Ruolo Magazzino Carburanti</i> <i>Responsabile Sistema di Gestione Territoriale (RSGT)</i> <i>Addetto al Sistema di Gestione Territoriale (ASGT)</i> SOGGETTI ESTERNI <i>Uffici Territoriali Agenzia Dogane</i> <i>Polfer</i>
	Descrizione 1) Operazioni di presa in carico – profili generali

Le operazioni di presa in carico del prodotto riguardano gli impianti ove si movimentano gasolio e sono svolte, secondo i profili di relativa competenza, dall'addetto alla gestione del gasolio o dal Responsabile di Impianto.

L'art. 11 del D.L. 26/10/2019 n. 124, come modificato dall'art. 130, comma 1, del D.L. 19/05/2020 n. 34, ha introdotto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento, di cui agli articoli 10 e 12 del testo unico accise, per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante⁵, assoggettati ad accisa.

La determinazione direttoriale n. 494575 del 24 dicembre 2021 ha differito la decorrenza dell'obbligo del documento e-DAS in relazione alla circolazione della benzina e del gasolio impiegati come carburante, al 1° marzo 2022.

Per la circolazione dei prodotti diversi dalla benzina e dal gasolio impiegati come carburante, e in particolare per gli oli e grassi lubrificanti la decorrenza dell'obbligo de quo è stata da ultimo differita alla data del 1° novembre 2025 da parte della determinazione direttoriale n. 345801 dell'11 giugno 2024.

Per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sopra descritta, sul sistema TBS è stata implementata una funzionalità che consente la presa in carico del prodotto nazionalizzato secondo le modalità utili ad alimentare correttamente il registro carburanti da un lato e telematizzare il rapporto di ricezione al sistema AIDA dell'agenzia delle dogane, dall'altro.

Le funzionalità del progetto DAS telematico sono dettagliate nella documentazione tecnica.

Nello specifico, alla luce della nuova gestione elettronica del DAS telematico le competenze degli addetti alla gestione del gasolio e dei Responsabili di impianto sono le seguenti:

Competenze dell'Addetto alla gestione del gasolio:

- **predispone l'ordine di acquisto per la fornitura di gasolio;** l'addetto alla gestione del gasolio genera, sul sistema ARIBA, una Richiesta di Acquisto (RDA) per l'acquisto di gasolio per trazione. **Il Responsabile della struttura organizzativa/Centro di Costo autorizza, entro i termini previsti, la RDA per l'acquisto della fornitura di gasolio:** l'autorizzazione genera la creazione di un ODA, sia sul sistema ARIBA che sul sistema SAP TBS. L'ordine viene quindi inviato, automaticamente, dal sistema ARIBA al fornitore.
- **verifica, alla ricezione della fornitura di gasolio, che i documenti di scorta del prodotto (copia stampata DAS telematico) siano formalmente corretti.**
- **controlla,** nello specifico, i documenti di spedizione (copia stampata DAS telematico), tenendo conto della data e dell'ora di inizio del trasporto, del mezzo utilizzato, del nominativo del vettore, della descrizione della merce, del quantitativo netto trasportato.

⁵ Per gasolio usato come carburante si intende il gasolio usato per il funzionamento di un motore (es. gasolio da trazione e gasolio per l'alimentazione di gruppi elettrogeni); per gasolio usato come combustibile si intende il gasolio usato per il funzionamento di un impianto termico (es. gasolio da riscaldamento).

- **informa**, in caso di irregolarità, come ad esempio alterazioni dei documenti di scorta, rottura dei piombi, il Responsabile di Impianto.
- **rileva la quantità fisica di prodotto scaricato**

effettuando:

- la **rilevazione della differenza fra la giacenza fisica in serbatoio (avvalendosi dell'asta metrica) prima e dopo l'operazione di scarico**; tale operazione deve essere sempre svolta con la massima attenzione (soprattutto in caso di autobotti prive di contalitri); dopo la rilevazione sarà redatto Verbale di Consegna a doppia firma (TI – Autotrasportatore) sul quale oltre i dati relativi alDAS telematico saranno riportate le misurazioni effettuate espresse nelle tre unità di misura (litri ambiente, litri a 15°, Kg). In particolare;
 1. si dovrà procedere, avvalendosi dell'asta metrica, alla misurazione della quantità di gasolio, in volume di prodotto in giacenza, nella cisterna (prima del carico) utilizzando le previste "tabelle di ragguglio";
 2. effettuato lo scarico si dovrà provvedere ad analoga misurazione con l'asta metrica (dopo il tempo necessario affinché si abbia l'assestamento del prodotto) verificando quindi la quantità effettivamente scaricata (in litri ambiente);
 3. utilizzando il termodensimetro e le tabelle ASTM 53b e 54b si effettueranno le necessarie conversioni per calcolare, con riferimento alle quantità effettivamente scaricate, il valore in litri a 15° e Kg: ciò al fine di poter correttamente individuare eventuali cali di trasporto ricavabile per differenza dal confronto con il quantitativo indicato nel DAS. L'eccedenza o calo di trasporto, qualora emerga, dovrà essere registrata in RSMS (Registro Carburanti) avendo cura di convertire il valore da kg. a litri (e litri a 15°): ciò dovrà avvenire utilizzando, quali temperature e densità di riferimento, quelle ottenute attraverso l'utilizzo del termodensimetro o con altre modalità previamente condivise (per iscritto) con l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente (ad esempio alcuni Uffici forniscono l'indicazione di una densità di riferimento o ritengono sia opportuno utilizzare le densità indicate nel Documento fiscale di accompagnamento).

L'eventuale eccedenza o deficienza di prodotto, assunta in carico e registrata in RSMS, in aggiunta alla quantità dichiarata sul documento fiscale di accompagnamento, deve essere comunicata al Responsabile di Impianto e consentirà di determinare la quantità di prodotto effettivamente pervenuta.

Il Responsabile di impianto dovrà valutare se effettuare delle **verifiche a campione** (lasciando evidenza delle valutazioni effettuate) utilizzando la "pesa", procedendo, ogni qualvolta ravvisi l'esigenza di verificare l'introdotto, a rilevare la quantità fisica di prodotto scaricato.

In questo caso, si dovrà pesare l'autobotte prima e dopo lo scarico e così, per differenza, si avrà il peso "effettivo" del prodotto trasportato e scaricato: questo tipo di verifica consente una puntuale rilevazione anche dell'eventuale calo di trasporto, individuandone altresì sia la parte nei limiti della tolleranza legale, che quella eccedente i limiti massimi consentiti dalla normativa.

L'autobotte dovrà essere scortata presso una pesa pubblica o privata certificata, prima e dopo lo scarico, da un addetto incaricato dal Responsabile di Impianto.

In occasione della prima pesatura, l'addetto incaricato, possibilmente, provvederà ad acquisire copia del certificato di taratura della pesa e lo conserverà agli atti monitorandone la scadenza.

Dopo la pesatura effettuata a seguito dello scarico del prodotto, sarà redatto Verbale di Consegna a doppia firma (TI – Autotrasportatore) sul quale oltre i dati relativi al DAS telematico saranno riportati gli eventuali scostamenti espressi nelle tre unità di misura (litri ambiente, litri a 15°, Kg).

Il trasportatore deve necessariamente collaborare nelle operazioni di scarico e al termine delle stesse deve rilasciare una “striscetta punzonata”, riportante i dati identificativi del misuratore (targa o matricola), tramite il dispositivo del contalitri dell'autocisterna, attestante la quantità scaricata: la quantità indicata nella “striscetta” non assume, di per sé, valenza dal punto di vista fiscale, essendo nei fatti condizionata dalle variazioni delle temperature ambientali alle quali avviene lo scarico del prodotto. Ove previsto, l'addetto incaricato provvederà, possibilmente, ad acquisire copia del certificato di taratura del contalitri installato sul mezzo e a conservarne copia agli atti.

In caso di guasto o assenza del contalitri è obbligatorio ricorrere alla pesa del prodotto, altrimenti il carico deve essere rifiutato.

È altresì necessario che l'addetto verifichi, nell'ipotesi in cui l'autobotte abbia quale destinatario unico (o destinatario finale del proprio rifornimento) l'impianto di Trenitalia, il completo svuotamento dell'autobotte stessa (e non lo svuotamento fino alla coincidenza tra il valore, espresso in temperatura ambiente, del Documento fiscale e della “striscetta punzonata”).

- **provvede alle prescritte registrazioni “nel Registro carburanti” di RSMS:** in particolare l'Addetto alla gestione del gasolio assume in carico la partita ricevuta “lo stesso giorno della sua introduzione in deposito”, ossia lo stesso giorno in cui l'autobotte “scarica” il prodotto nel serbatoio, **registrando in RSMS (Registro carburanti) ed annotando altresì sul registro di carico e scarico (ove ne sia ancora prevista la tenuta in formato cartaceo, modello “Buffetti”)**, dalla parte del carico:
 - numero d'ordine progressivo della partita che è stata introdotta (tale numerazione si rinnova ad ogni chiusura del registro ed è fornita in modalità automatica in RSMS);
 - data di introduzione (coincidente con la “data operazione” in RSMS), in ordine rigorosamente cronologico;
 - documento che giustifica l'operazione di carico (DAS telematico);
 - data di emissione;
 - nominativo o denominazione del soggetto che ha emesso il documento;
 - la quantità **espressa in litri ambiente, in chilogrammi, in litri a 15°** (come indicato nel documento di accompagnamento).

Il documento che giustifica il carico è costituito dal DAS telematico. L'addetto si limiterà ad assumere in carico il gasolio provvedendo ad effettuare le prescritte registrazioni sul “Registro carburanti” in RSMS e provvedendo altresì ad annotare sul registro di carico e scarico, dalla parte del carico le informazioni precedentemente descritte. L'Addetto alla gestione del gasolio inoltre dovrà custodire, a corredo del citato registro fiscale, l'esemplare cartaceo del DAS telematico.

Una volta rilevata l'**eventuale eccedenza o deficienza di prodotto (calo da trasporto)**, ricavabile per differenza dal confronto con il quantitativo indicato nel DAS, **verrà registrata come tale nella**

parte del “carico” del “Registro Carburanti” in RSMS ed imputata nel registro di carico e scarico vidimato dall’Ufficio delle Dogane (lato carico).

In tale ipotesi occorre fare attenzione alla compatibilità con le percentuali di calo da trasporto ammesse presuntivamente dalla legge.

- **contestualmente alla registrazione in RSMS, redige la “Nota di ricevimento” del DAS telematico:** in particolare la predispone e la inserisce in RSMS, che provvede (automaticamente) ad inviarla al sistema informatizzato delle Dogane: **l’operazione deve avvenire nello stesso giorno della ricezione del prodotto.** Indica altresì, nella Nota, (transazione ZDAS/DAS telematico) lo stato di ricezione della merce, ovvero:
 - ricezione accettata e soddisfacente (merce totalmente conforme alla richiesta effettuata);
 - ricezione accettata anche se insoddisfacente (merce accettata avendo però rilevato cali o eccedenze);
 - ricezione rifiutata (rifiuto della merce);
 - ricezione parzialmente rifiutata (rifiuto parziale della merce);
 - ricezione accettata e soddisfacente di una partita cumulativa.

L’Addetto alla gestione del gasolio indica i dati afferenti eventuali cali o eccedenze che siano stati riscontrati sulla quantità di prodotto effettivamente pervenuta rispetto a quanto indicato nel DAS telematico.

Il sistema delle Dogane, dopo aver verificato elettronicamente i dati, procede a convalidarli, salvo che quanto inserito dal destinatario non sia corretto, nel qual caso il sistema ne fornisce evidenza per una successiva rielaborazione.

I dati del registro di carico e scarico e quelli della Nota di ricevimento devono essere coincidenti, ovvero non devono presentare difformità.

In caso di indisponibilità dei sistemi informativi a supporto del processo, è necessario seguire le procedure cartacee di riserva.

Si dovrà dunque procedere alla registrazione in RSMS del DAS telematico secondo quanto previsto dalle disposizioni tecniche/operative impartite nel manuale utenti disponibile in RSMS.

L’addetto alla gestione del gasolio darà tempestiva informativa al Responsabile di Impianto, il quale dovrà predisporre la comunicazione all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, secondo il modello previsto nell’Allegato 1 della determinazione direttoriale del 7 dicembre 2010, prot. n. 158235/RU, a firma del Datore di Lavoro. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile, il Responsabile di Impianto comunica all’Ufficio delle Dogane il ripristino del sistema utilizzando il modello previsto nell’Allegato 2 della determinazione direttoriale del 7 dicembre 2010, prot. n. 158235/RU, a firma del Datore di Lavoro.

- **compila eventuale altra documentazione di carattere interno;**
- **provvede a conservare i documenti di accompagnamento** che scortano il gasolio allegandoli al registro di carico e scarico (verbale di consegna, DAS telematico in formato cartaceo).

Competenze Responsabile di Impianto (Per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC.)

- **invia, previa condivisione con il Datore di Lavoro, apposita segnalazione all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente** in caso di riscontrata mancanza oltre i cali ammessi ovvero:
 - differenza quantitativa, in più, in misura superiore all'uno per cento;
 - differenza quantitativa, in meno, in misura superiore al due per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti (0,5 per cento ex tabella B allegata al D.M.13.1.2000, n.55);
- **comunica a DAFC/Amministrazione e Bilancio differenze quantitative superiori o inferiori al 0,5% in volume a 15 °fra le quantità scaricate in serbatoio e quelle indicate sui documenti di accompagnamento;**
- **informa, in caso di gravi irregolarità segnalate dall'addetto alla gestione, come ad esempio rilevanti differenze del peso o del volume effettivo rispetto a quello documentato, rottura dei piombi, o alterazioni dei documenti di scorta, previa condivisione con il Datore di lavoro, l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e FS Security (e cioè la struttura Operations territorialmente competente), per la eventuale e successiva interfaccia con la Polizia Ferroviaria al fine di porre in essere azioni mitigative, inviando analoga segnalazione alla DAFC/Fiscale e a DPI/Contract Management Security;**
- **decide di rispedire, eventualmente, previa condivisione con il Datore di Lavoro, il gasolio al mittente:** ciò, ad esempio, qualora il prodotto non possa essere scaricato in tutto o in parte nel serbatoio o in tutti gli altri casi in cui ragioni di prudenza sconsiglino lo scarico del prodotto (ad es. rottura dei piombi, incongruenze evidenti desunte dalla documentazione di scorta, eccedenze/mancanze notevoli rilevate prima dello scarico mediante pesatura del mezzo di trasporto). Nello specifico:
 - se il Responsabile di Impianto rifiuta una partita scortata dal DAS telematico in formato cartaceo, deve rispedirla al deposito mittente (che la deve reintrodurre nel proprio deposito) e darne immediata informativa all'ufficio delle dogane competente sull'impianto speditore.
 - se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertita l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente per l'impianto destinatario. La frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente.

2) Operazioni di scarico – profili generali

In qualsiasi caso in cui vengano estratti quantitativi di gasolio ad uso trazione, **gli Addetti al rifornimento:**

- procedono alla lettura del contalitri totalizzatore, posto sulla colonnina erogatrice in uso (prima di iniziare l'erogazione);

- annotano sul TV301 la lettura del contaltri totalizzatore nell'apposito spazio, i dati relativi al mezzo da rifornire;
- azzerano il contaltri parziale (se presente);
- effettuano l'erogazione, a motore spento, avendo cura di riempire tutto il serbatoio del rotabile (locomotive, carrello di manovra, etc.) fino al limite della relativa capacità;
- i rifornimenti dovranno essere programmati dalla "Sala Operativa", da "Produzione" per i locomotori da treno e da "Manutenzione" per i carrelli da manovra e dal Responsabile del Nucleo Manovra dell'OMC per i carrelli di manovra delle officine di DT. I rifornimenti straordinari dovranno essere autorizzati dal Responsabile di impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC);
- dopo l'erogazione, trascrivono sul TV 301 la lettura del contaltri totalizzatore, nell'apposito spazio, nonché il numero della pagina del TV 17 su cui vengono riportati gli estremi di riferimento dell'operazione di rifornimento come appresso illustrato;
- determinano la differenza tra la lettura del contaltri effettuata dopo l'erogazione e la lettura effettuata prima dell'erogazione (il risultato deve corrispondere al valore riportato sul contaltri parziale della colonnina erogatrice);
- completano il modello TV301 con le generalità del Personale di Condotta o dell'accudiente (persona preposta ad approntare i materiali prima dell'uscita dall'impianto). Si precisa che l'agente che compila il modello TV 301 e lo sottoscrive in qualità di erogatore, è colui che materialmente effettua l'operazione, ossia: l'addetto al rifornimento, l'addetto di società terza incaricata ad effettuare le suddette operazioni, il personale di macchina, il personale di manovra. Nel caso in cui l'addetto al rifornimento del gasolio sia un incaricato di Società terza, è obbligatorio che tale addetto apponga la firma; inoltre, in tale caso si consiglia la presenza di un agente di Trenitalia al fine di controllare l'operazione di scarico. Il rifornimento effettuato da incaricati da Società terza dovrà essere disciplinato nel protocollo operativo.

In qualsiasi caso in cui vengano estratti quantitativi di gasolio ad uso trazione, **gli Addetti alla gestione del gasolio:**

- ad ogni singolo prelievo rilevano densità ambiente e temperatura in cisterna: tuttavia è opportuno, con riferimento a questo aspetto, contattare i singoli Uffici delle Dogane che potrebbero impartire differenti prescrizioni (ad esempio consentire una sola misurazione al giorno, con il termodensimetro, o fornire una densità "di riferimento" pari a quella generalmente utilizzata in sede di controlli, o consentire l'utilizzo delle densità risultanti dall'ultimo documento fiscale inserito nel carico...);
- annotano nel Registro Carburanti di RSMS, lato scarico, i dati del buono di prelievo, il codice del mezzo rifornito, la quantità prelevata dal serbatoio (**espressa in litri ambiente, litri a 15°, Kg.**) trascrivendo il tutto sull'eventuale registro cartaceo non a fogli mobili (nel lato dello Scarico): a tal fine *il Registro carburanti di RSMS deve essere alimentato con i dati relativi alle densità (ambiente ed a 15°): la rilevazione delle densità implica la necessità di dover utilizzare il termodensimetro, effettuando - nello specifico- le opportune misurazioni con riferimento ad ogni singolo prelievo: tuttavia è opportuno, con riferimento a questo aspetto, contattare i singoli Uffici delle Dogane che potrebbero impartire differenti prescrizioni (ad esempio consentire una sola misurazione al giorno, con il termodensimetro, o fornire una densità "di riferimento" pari a quella generalmente*

utilizzata in sede di controlli, o consentire l'utilizzo delle densità risultanti dall'ultimo documento fiscale inserito nel carico...).

2.1 Rifornimenti delle locomotive o di altri mezzi ferroviari

Fatti salvi più specifici adempimenti eventualmente richiesti dall'Ufficio delle Dogane, l'addetto del mezzo e/o il macchinista e/o il personale di manovra compila il libro di bordo TV 17, utilizzando per quanto necessario lo spazio della relativa colonna "note", ove indicherà:

- la data e ora del rifornimento;
- la località di servizio;
- i chilometri percorsi dall'ultimo rifornimento, se la locomotiva è da treno, oppure le ore effettuate se è macchina da manovra;
- il quantitativo di gasolio fornito;
- l'impianto rifornitore e il numero del TV301 utilizzato.

Il libro di bordo completamente compilato sarà consegnato a cura del Macchinista/Manovratore presso l'impianto di riferimento al relativo Responsabile.

Il TV 17 è a corredo della macchina. Quando si deve effettuare soltanto il rifornimento, il Libretto di Bordo rimane sulla macchina, altrimenti, nel caso di interventi di manutenzione o stazionamento, viene consegnato al Responsabile della Gestione del Mezzo unitamente alle chiavi.

Verrà poi riconsegnato al Personale di Condotta/Personale di Manovra per un nuovo Turno. Nel caso in cui il rifornimento dei rotabili sia affidato a Società terza, quanto sopra si rimanda alle procedure d'interfaccia.

I TV 17 esauriti saranno poi riconsegnati al Responsabile dell'Impianto di appartenenza che è tenuto alla loro conservazione per un periodo di 10 anni.

3) Gestione del gasolio ad uso trazione negli impianti dotati di sistema elettronico automatizzato (SAUD)

Negli impianti ove l'erogazione del gasolio per il rifornimento dei rotabili avvenga con utilizzo del Sistema Automazione Unificato Distributori (SAUD), secondo quanto previsto nello specifico manuale SAUD, l'effettuazione dell'attività di erogazione del prodotto è sempre subordinata al consenso fornito da uno specifico terminale elettronico, previa convalida dei dati identificativi ricevuti da:

- i transponder ubicati sui locomotori letti dal sensore presente sulla pistola erogatrice del distributore;
- la tessera dell'agente abilitato al rifornimento, letta dal Terminale di Piazzale

Il Responsabile di Impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC) può richiedere alcuni badge di scorta, in questo caso dovranno essere disattivati e custoditi dal Responsabile di Impianto.

In particolari circostanze, si potrà utilizzare una tessera abilitata ed intestata al Responsabile di Impianto, dietro sua autorizzazione. Detta tessera dovrà essere custodita in apposito locale individuato dal Responsabile di Impianto.

3.1 Operazioni di presa in carico

Negli impianti dotati di SAUD la quantità fisica del prodotto preso in carico dovrà essere verificata effettuando le seguenti operazioni:

- l'addetto alla gestione del gasolio dovrà rilevare, mediante lettura del SAUD/OTCONTROL, le quantità di gasolio presenti nel serbatoio, in litri ambiente, la Temperatura in cisterna, la densità ambiente, l'altezza del gasolio e l'eventuale presenza di acqua (cm e Volume). In base a tali parametri, l'addetto alla gestione del gasolio determinerà i litri a 15° e Kg, con la densità a 15° calcolata dal sistema, utilizzando le funzionalità di OTCONTROL;
- dopo lo svuotamento dell'autobotte, trascorsi circa 15 minuti per garantire l'assestamento del prodotto, l'addetto alla gestione del gasolio dovrà ripetere la lettura dei dati SAUD, secondo le modalità sopra indicate, e per differenza calcolare il "carico" nelle tre unità di misura, rilevando l'eventuale presenza di acqua e del calo/eccedenze tecnica (da trasporto/miscelazione prodotti con differenti densità, imprecisione degli strumenti).

Si consiglia ove possibile, per gli impianti dotati di più serbatoi, di effettuare le operazioni di presa in carico del prodotto evitando di porre in essere, contestualmente, rifornimenti (isolando il serbatoio). Ciò per consentire una misurazione più veloce e precisa e più facilmente riscontrabile anche dall'autotrasportatore che, dovrà presiedere alle operazioni di verifica e dovrà controfirmare il Verbale di consegna del carico, sul quale oltre ai dati relativi al DAS saranno riportati i dati rilevati dalle strumentazioni SAUD e gli eventuali scostamenti espressi nelle tre unità di misura (litri ambiente, litri a 15°, Kg). Si consiglia inoltre, durante il carico, di non far stazionare nelle vicinanze del serbatoio, alcun mezzo in moto.

Affinché si possa utilizzare il SAUD per verificare il carico, occorre che tutta la strumentazione elettronica installata sia controllata costantemente. Pertanto, l'addetto alla gestione del gasolio dovrà verificare:

- giornalmente, la temperatura e la densità rilevate dal SAUD. Nel caso in cui, l'addetto alla gestione del gasolio riscontrasse valori incongruenti, effettuerà verifiche manuali;
- settimanalmente, mediante l'asta metrica in dotazione, la misura rilevata dalla sonda di livello.
- trimestralmente, o con diversa cadenza prevista dagli accordi di manutenzione per tipologia dell'impianto, la ditta costruttrice verificherà la rispondenza dei dati rilevati dal SAUD (litri erogati, densità e temperatura) mediante, strumenti campione e provvederà alla pulizia del termodensimetro.

Il monitoraggio sull'efficienza degli strumenti di misura utilizzati, dovrà essere registrato su apposito Libretto di Verifica strumenti SAUD.

Qualora il SAUD fosse inutilizzabile dovrà essere seguita la procedura manuale prevista nel punto 1) Sottoprocesso 2. Il Responsabile di impianto potrà valutare di effettuare delle verifiche a campione, utilizzando la "pesa", come descritto nel precedente punto 1) (Operazioni di presa in carico – Profili generali).

Qualora l'autotrasportatore esprima il rifiuto a procedere all'accertamento della presa in carico del prodotto secondo i dati rilevati tramite SAUD, l'addetto al gasolio dovrà operare le misurazioni secondo le procedure manuali sopra descritte.

Per le competenze dell'addetto alla gestione del gasolio e del Responsabile di Impianto, ove non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rimanda al punto 1) Sottoprocesso 2.

3.2 Operazioni di scarico

Negli impianti dotati di SAUD, in qualsiasi caso in cui vengano estratti quantitativi di gasolio ad uso trazione, gli Addetti al rifornimento hanno l'obbligo di compilazione del TV 301 come da procedura prevista nel punto 2) Sottoprocesso 2.

I dati relativi alla rifornimento: numero identificativo del rotabile, operatore, data e ora del rifornimento, litri erogati, sono registrati dal Terminale di Piazzale e trasferiti in automatico al server Centrale.

Qualora non fosse possibile effettuare l'erogazione automatizzata, il Responsabile di Impianto autorizza l'utilizzo della tessera jolly, come da specifico manuale SAUD. La tessera è custodita dal Responsabile di Impianto.

L'addetto al rifornimento di gasolio deve accertare l'integrità dei piombi applicati al trasponder sui mezzi. In caso contrario, l'addetto segnala eventuali anomalie al Responsabile di Impianto.

Gli obblighi di compilazione del TV17 valgono anche nell'ipotesi di rifornimenti da sistemi dotati di SAUD: infatti, fatti salvi più specifici adempimenti eventualmente richiesti dall'Ufficio delle Dogane, l'addetto del mezzo e/o il macchinista e/o il personale di manovra compila il libro di bordo del rotabile, utilizzando per quanto necessario lo spazio della relativa colonna "note", ove indicherà:

- la data e l'ora del rifornimento;
- la località di servizio;
- i chilometri percorsi dall'ultimo rifornimento, se la locomotiva è da treno, oppure le ore effettuate se è macchina da manovra;
- il quantitativo di gasolio rifornito;
- l'impianto rifornitore;
- il numero del TV301 utilizzato.

3.3 Gestione anomalie SAUD

Nel caso in cui l'addetto alla gestione del gasolio riscontri il mancato transito dei dati in RSMS, attiva le procedure di Service Desk TI, dandone informativa a Supporto SAUD/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri.

Qualora i dati non fossero transitati in RSMS in tempo utile per la stampa del Registro di C/S (entro le ore 12 del giorno successivo), l'addetto alla gestione del gasolio deve tempestivamente informare il Responsabile impianto.

Nel caso in cui l'addetto alla gestione del gasolio riscontri che i dati delle erogazioni non siano presenti nel sistema SAUD/OT Control, informa tempestivamente il Responsabile di Impianto.

Il Responsabile di Impianto deve chiedere tempestivamente l'intervento:

- per problemi software e di rete: - Supporto SAUD/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri;
- Ditta costruttrice.
- per problemi agli impianti tecnologici (elettrici/meccanici/idraulici): - Ditta costruttrice.

Nel caso in cui Supporto SAUD/ DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri valuti che il guasto riscontrato non sia di immediata soluzione, avvisa il Responsabile di Impianto che deve tempestivamente informare il Datore di Lavoro e condividere, con l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, il modus operandi da adottare, valutando l'inserimento dei dati in manuale su RSMS.

Il Responsabile di Impianto chiede a Supporto SAUD/ DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri le istruzioni operative per procedere all'inserimento manuale degli scarichi sul sistema TBS consentendo la corretta gestione del registro e la telematizzazione dei dati.

4) Rifornimento “diretto” nei locomotori

Per la procedura di rifornimento diretto, in base a quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per trazione per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, il quantitativo minimo richiedibile non può essere inferiore a litri 1000.

L'approvvigionamento “diretto” può essere effettuato, **eccezionalmente**, solo ove le quantità siano acquistate (a titolo definitivo) e comunque nell'ipotesi in cui i quantitativi stessi siano “**contenuti**” e **limitati nel tempo**, ed effettuati su mezzi operanti solo in aree ben definite (Scali/Stazioni) e non su mezzi che vanno in linea.

Per poter procedere all'approvvigionamento diretto dovrà essere configurato, sia sul sistema TBS che su quello ARIBA, uno specifico impianto virtuale cui sarà associata la relativa lista dei rotabili interessati.

L'attivazione tecnica dell'impianto virtuale dovrà essere preventivamente richiesta dal Responsabile delle Aree/Regioni interessate dal rifornimento diretto. L'impianto virtuale sarà associato a specifico Centro di costo.

Gli utenti successivamente abilitati all'utilizzo dell'impianto virtuale gestiranno, in relazione ai fabbisogni, il processo di:

- definizione;
- autorizzazione;
- relativa consuntivazione.

La verifica del corretto utilizzo -non avendo, con questa modalità di rifornimento, la certezza di poter riempire il serbatoio fino al limite della relativa capacità- dovrà essere fatta tra due rifornimenti effettuati in impianti di distribuzione tradizionali, ovvero dove è possibile riempire totalmente il serbatoio del rotabile.

Prima di effettuare il rifornimento diretto, il Responsabile di Impianto, previa condivisione con il Datore di Lavoro, informa l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Competenze dell'Addetto alla gestione del gasolio:

- *predispone l'ordine di acquisto per la fornitura di gasolio;* l'Addetto alla gestione del gasolio genera, sul sistema ARIBA, una RDA per l'acquisto di gasolio per trazione specificando che sarà un rifornimento diretto. **Il responsabile dell'impianto virtuale/Centro di costo autorizza entro**

i termini previsti la RDA per l'acquisto della fornitura di gasolio: l'autorizzazione genera la creazione di un ODA, sia sul sistema ARIBA che sul sistema SAP TBS. L'ordine viene quindi inviato, automaticamente, dal sistema ARIBA al fornitore;

- *verifica l'emissione di un DAS telematico, a scorta del prodotto;* il DAS telematico emesso da parte del deposito commerciale di riferimento deve riportare l'indicazione, tra gli altri elementi previsti dalla normativa, i quantitativi di prodotto che sarà scaricato e l'Impianto di destinazione;
- *prende in carico il prodotto, nei singoli mezzi;* dovrà verificare, con il trasportatore, le quantità raffrontando i dati esposti nel DAS telematico in formato cartaceo con quelli "effettivamente" scaricati nei singoli mezzi: ciò provvedendo ad effettuare la pesa ovvero, ove ciò non sia possibile, con il supporto della "striscetta punzonata" rilasciata tramite il dispositivo del contaltri dell'autocisterna;
- *compila il buono di prelievo;* ad ogni erogazione di prodotto nei locomotori dovrà essere compilato, dall'Addetto alla gestione del gasolio, specifico buono di prelievo TV301, osservando che, nell'impossibilità di indicare i dati del totalizzatore *ante* e *post* prelievo, si dovrà esporre il quantitativo erogato, e rilevato dalla "striscetta punzonata" rilasciata dal contaltri dell'autobotte;
- *verifica la compilazione del libretto di bordo (TV17);* analogamente a quanto avviene con riguardo ad ogni rifornimento di gasolio deve essere compilato, a cura del macchinista, il libretto di bordo (TV 17) a corredo del locomotore, con indicazione (tra gli altri elementi) della quantità di prodotto erogato nel serbatoio dello specifico rotabile dall'autobotte, e del numero del relativo TV 301;
- *provvede alle prescritte registrazioni su RSMS* sia lato carico che lato scarico;
- *conserva la documentazione fiscale;* ovvero, presso l'Impianto di riferimento, copia cartacea del DAS telematico ed i TV301 di riferimento, con le relative "striscette punzonate" rilasciate ad ogni rifornimento nei singoli locomotori. La conservazione, come previsto dal Codice Civile, deve avvenire per 10 anni.

Competenze del Responsabile di Impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DPR sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC.)

- *verifica* che i quantitativi ordinati non diano mai luogo a scarichi "parziali" ma solo "integrali"; ovvero ciò che viene trasportato con autobotte e consegnato deve essere, fisicamente, integralmente riversato nei locomotori dell'Impianto;
- *individua puntualmente i mezzi da rifornire* (ovvero i locomotori di Trenitalia) ed il sito ove avverrà, ogni volta, l'operazione di scarico del prodotto;
- *individua il personale* che dovrà seguire tutte le operazioni e comunicherà i nominativi al RSGT o ASGT al fine programmare un'eventuale formazione specifica anche in materia di Tutela Ambientale e Sicurezza sul Lavoro;
- *contatta, previamente, il fornitore, previa condivisione con il Datore di Lavoro:* ciò al fine di anticipare, in linea con quanto previsto contrattualmente, la modalità di approvvigionamento che si intende porre in essere.

5) Normativa sui cali

I prodotti petroliferi, se sottoposti a determinate operazioni o anche per il semplice fatto della giacenza, sono soggetti a cali, cioè a perdite di peso o di volume, tanto maggiori, quanto più alta è la loro volatilità.

I cali si distinguono in:

- **Cali naturali:**

Sono i cali di peso e di volume subiti nel tempo dalle merci per cause inerenti a fenomeni chimici, fisici o biologici, indipendenti dall'intervento umano.

- **Cali tecnici:**

Sono cali tecnici per trasporto quelli che si verificano durante il trasporto di liquidi, per aderenza del liquido stesso alle pareti del mezzo di trasporto.

La disciplina degli oli minerali prevede, pertanto, una **“presunzione di calo”**, operante tutte le volte in cui elementi concludenti possano lasciar attribuire a determinate cause le deficienze riscontrate a fronte della giacenza di prodotto.

In ogni caso i cali naturali e tecnici sono riconosciuti su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano ipotesi di negligenza o di manovra fraudolenta (art.862 del Regolamento Cee n. 2454 del 2/7/1993).

La normativa vigente (D.M. 13.01.2000, N. 55) fissa i limiti di calo in misura percentuale sul volume a 15° del prodotto, salvo per il periodo in cui lo stesso sia ininterrottamente racchiuso in contenitori, recipienti ed involucri di materiale inerte ed impermeabile. Per tale ragione, ad esempio, al gasolio custodito in fusti di norma non viene applicata la disciplina dei cali.

La presunzione di calo, peraltro, non può farsi valere allorquando le deficienze riscontrate siano superiori a quelle previste o, come detto, si verifichino altre circostanze che possano far dubitare della legittimità delle cause che le hanno originate.

L'esclusione della presunzione di calo produce quindi un'inversione dell'onere della prova a carico dell'Addetto/Responsabile dell'impianto che, per ottenere il riconoscimento del calo, è tenuto ad indicarne in concreto le eventuali cause accidentali (sversamenti, rottura dei manicotti di scarico, perdita dei serbatoi, etc) o altro.

La legge, come detto, prevede che i cali naturali riconosciuti per lo stoccaggio di gasolio nei serbatoi ammontano all'1% annuo in volume a 15° stoccato (tabella A del Decreto n°55/00) e che i cali tecnici riconosciuti per il trasporto di gasolio, su ferrovia o su strada, sono pari allo 0,5% in volume a 15° (tabella B del Decreto n°55/00).

Occorre quindi riportare nel “Registro Carburanti” di RSMS, lato scarico, i cali ogni volta che vengano rilevati, mentre nella colonna “annotazioni” andranno riportate le cause delle deficienze.

I cali da trasporto (tecnici) sono rilevati lato carico (con segno negativo).

La verifica dell'eventuale calo deve sempre essere effettuata al momento della presa in carico del gasolio, e periodicamente (la cadenza è funzionale alle movimentazioni dell'impianto) per individuare eventuali cali di giacenza.

In presenza di registri cartacei di carico e scarico tenuti in formato “Buffetti” i dati relativi ai cali dovranno essere trascritti nei registri stessi, dopo averne effettuato la relativa annotazione in RSMS, utilizzando gli specifici movimenti previsti dal sistema.

La normativa vigente prevede che i cali naturali presso i depositi sono determinati sulla base del carico giornaliero, mentre presso i distributori sulla base del prodotto erogato.

Stante il fatto che presso gli impianti della Società è movimentato prodotto ad aliquota di accisa piena, si suggerisce a ciascun Responsabile di Impianto, previa condivisione con il Datore di Lavoro, di prendere opportuni contatti con gli Uffici delle Dogane sul territorio, al fine di ottenere le specifiche prescrizioni tecniche (per scritto) da attuare al fine del calcolo di cali.

5.1 Calcolo del calo di giacenza

Di norma presso gli impianti qualificati come depositari autorizzati, (a prescindere dal fatto che fisicamente l'impianto sia dotato di colonnina erogatrice, cioè presenti le caratteristiche di un distributore stradale), la percentuale di calo viene calcolata sulla base del carico giornaliero.

Per i suddetti impianti, e per tutti quelli che, a seguito delle prescrizioni dei locali Uffici delle Dogane, sono tenuti a determinare i cali sulla base del carico giornaliero, si opererà come segue.

In base ai dati contenuti nel registro fiscale si calcola, per ogni giorno, il carico giornaliero, dato dalla somma della rimanenza di prodotto alla fine del giorno precedente e della quantità immessa in giornata.

Tenendo presente che il calo annuo ammesso per il gasolio è dell'1%, il coefficiente di calo ammissibile giornaliero si ottiene dividendo il suddetto valore per 365.

Coefficiente giornaliero = $0,01 / 365 = 0,0000274$

Il calo giornaliero ammesso è dato da:

Calo giornaliero = $0,0000274 \times (\text{giacenza giorno precedente} + \text{introdotto giorno in esame})$.

Il calo nel periodo di verifica si ottiene sommando i cali giornalieri relativi a tutti i giorni verificati.

Il valore del calo fisico determinato come differenza fra giacenza contabile e rimanenza effettiva è di norma calcolato in volume a 15° e nel caso in cui la contabilità sia tenuta esclusivamente a peso, dovrà essere riportato sul registro di carico e scarico, previa conversione in kg.

Di norma, presso i distributori stradali delle comuni reti commerciali la percentuale di calo viene calcolata sulla base del prodotto erogato; si ritiene quindi opportuno segnalare che non può escludersi in via assoluta che qualche Ufficio delle Dogane richieda mediante specifiche prescrizioni tecniche l'applicazione del predetto modo di procedere anche con riferimento agli apparecchi di distribuzione automatica di Trenitalia.

In tali casi ai fini del calcolo del calo occorrerà, fatti salvi specifici adempimenti eventualmente richiesti dagli Uffici, rilevare gli scarichi giornalieri registrati nel periodo di riferimento.

Il calo legale si calcola moltiplicando il totale delle erogazioni effettuate nel periodo di riferimento per il dodicesimo della misura percentuale di calo annuo ammesso.

Nel caso del gasolio, quindi, il calo ammesso corrisponde all'importo che si ottiene moltiplicando il totale delle estrazioni effettuate nel periodo preso a base dell'inventario per un coefficiente pari a 0,00083 (cioè 1/12 dell'1%).

6) Eccedenze

L'Addetto alla gestione del gasolio provvede immediatamente ad annotare le eccedenze di prodotto rilevate nel registro di carico e scarico.

Di norma sono tollerate eccedenze non superiori al 5 per mille rapportate alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore solo presso gli impianti classificati come distributori; *presso gli impianti classificati come deposito non sono tollerate eccedenze se non adeguatamente giustificate e annotate sul registro di carico e scarico.*

7) Controllo degli impianti

Il Responsabile di Impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per D'T sono da intendersi i Responsabili OMC), con apposita comunicazione scritta, nomina uno o più addetti alla gestione dell'impianto stesso e gli addetti al rifornimento, **formalizzandone i rispettivi compiti e adempimenti in apposito mansionario.**

Nel caso in cui l'Addetto al Rifornimento appartenga a società terza la società appaltatrice comunica al Responsabile Impianto il personale incaricato secondo quanto normato nelle procedure d'interfaccia.

Il Direttore della Direzione nomina il Referente di Direzione **con apposita comunicazione scritta, formalizzandone i rispettivi compiti e adempimenti,** individuando la struttura di appartenenza.

Il Datore di Lavoro nomina il Referente Territoriale **con apposita comunicazione scritta formalizzandone i rispettivi compiti e adempimenti.**

Il Responsabile di Impianto provvede a dotare l'impianto di: *asta Metrica, possibilmente millimetrata* (qualora non fosse millimetrata si suggerisce l'utilizzo del nonio), *tabelle di taratura, picciona* per prelievo campione di gasolio, *termodensimetro e relativo foro sul passo d'uomo* per prelievo campioni ed inserimento picciona, *paste rilevatrici di acqua e di gasolio, piombi* per sigillare l'erogatore e serbatoio attivando, nel caso, l'intervento del Datore di Lavoro.

Inoltre è necessario che il Responsabile di Impianto indichi, formalmente, nel citato mansionario, le operazioni di controllo a tutela dell'impianto demandate agli addetti.

Gli impianti di erogazione sono custoditi fra l'altro mediante strumenti e accorgimenti che variano a seconda delle dimensioni e dell'operatività degli stessi impianti.

Al riguardo si raccomanda, soprattutto negli impianti di maggiore movimentazione, **il controllo continuo delle giacenze quale forma di controllo più efficace.**

L'Addetto al rifornimento provvede alle seguenti operazioni **all'inizio di ogni giornata lavorativa:**

- *verifica* dell'integrità dei piombi posti a sigillo delle pistole erogatrici, dei coperchi passo d'uomo, delle tubazioni dotate di tappo amovibile e negli impianti dotati di sistemi informatici di controllo e gestione rifornimenti, della staffa fissaggio trasponder (i numeri dei piombi devono corrispondere a quelli in uso come riportati sull'apposito modello riepilogativo dei piombi);
- *verifica* della numerazione del contalitri totalizzatore, nel senso che questi deve corrispondere alla numerazione riportata sul modello suddetto;

Si precisa che i sigilli dovranno essere del tipo categorico piombi 027132.

Alla fine di ogni giornata lavorativa, compatibilmente con l'operatività dell'impianto, l'addetto al rifornimento effettua le seguenti operazioni:

- *chiusura* con un lucchetto idoneo della pistola erogatrice e consegna delle chiavi al Responsabile di impianto (o a un suo delegato incaricato);
- *apposizione* del sigillo numerato alla pistola erogatrice e annotazione del relativo numero sull'apposito modello.

Eventuali eccezioni rispetto a quanto sopra, legate a necessità operative dell'impianto, devono risultare da disposizioni specifiche emanate dal Responsabile di Impianto.

All'inizio di ogni giornata lavorativa, l'addetto alla gestione del gasolio effettua le seguenti operazioni:

- *misurazione* con asta metrica delle quantità di prodotto in giacenza nelle cisterne di stoccaggio *per rilevare* eventuali perdite fisiche, dando specifica evidenza documentale, da tenere agli atti, delle misurazioni effettuate.

Alla fine di ogni giornata lavorativa, l'addetto alla gestione del gasolio provvede:

- *misurazione* con asta metrica della quantità di gasolio rimanente nelle cisterne di stoccaggio, dando specifica evidenza documentale, da tenere agli atti, delle misurazioni effettuate. Gli Impianti dotati di SAUD potranno effettuare questo controllo anche da remoto;
- *inserimento in RSMS* (ed eventualmente sul registro cartaceo ove sia ancora previsto) del dato relativo ad eventuali cali/eccedenze;
- *comunicazione al Responsabile di Impianto se cali anomali nei serbatoi sono imputabili a furto.*

Qualora l'impianto fosse dotato di sistema SAUD efficiente, questi controlli possono essere effettuati da "remoto".

Il Responsabile di Impianto verifica la congruenza del parco macchine assegnato rilevati dal Software OTCONTROL/SAUD e MDM (Anagrafica Rotabili/RSMS. I mezzi "demolendi" o trasferiti ad altro Impianto/Società dovranno essere comunicati a Supporto SAUD/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri

Il Responsabile Impianto, per ogni nuovo rotabile assegnato, messo in esercizio o acquisito da altre Direzioni/Società, deve verificare la puntuale creazione dello Standing Order, rapportandosi con le strutture organizzative preposte o inviando comunicazione a servicedeskti@almaviva.it. I nuovi rotabili non ancora consegnati devono superare il collaudo. Quindi l'attivazione dello Standing Order, necessario per attribuire il gasolio al relativo centro di costo, non potrà avvenire se prima il rotabile non si trova in stato INES su sistema RSMS.

Nel caso in cui fossero riscontrate perdite di prodotto o presenza di cospicua quantità d'acqua nel serbatoio (rilevate manualmente o da remoto col SAUD), l'addetto dovrà dare tempestiva comunicazione al Responsabile di Impianto. Quest'ultimo dovrà effettuare la prova di tenuta del serbatoio in caso di serbatoi non costituiti da doppia parete e dotati di sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine o serbatoi in parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. Se venisse riscontrata una eventuale perdita del serbatoio o della rete di distribuzione, potenzialmente in grado di contaminare il suolo e il sottosuolo, il Responsabile di Impianto dovrà dare tempestivamente comunicazione al Datore di Lavoro ed accertare inoltre che non ci sia stato inquinamento del terreno circostante. In questo caso si dovrà attivare, senza indebito ritardo, la procedura prevista dalla DoP n. 19 DT/SIGSQ "Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale" r.v. e dalla Disposizione Operativa n. 35/DT/SESIAQSSL Linee guida per la gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico r.v.

Il Responsabile di Impianto, nel caso, chiedendo l'intervento del Datore di Lavoro, provvede a effettuare controlli periodici almeno annuali sul sistema di controllo in continuo delle perdite, e sulla taratura dei contaltri in dotazione agli impianti (il cui grado di precisione dovrà essere compreso tra $(+0.3\%)$ e (-0.2%) per le colonnine installate prima del 31/10/2016 e $(\pm 0,5\%)$ per quelle installate dopo il 31/10/2016 a norma MID), nonché, a seconda dello stato d'uso, operazioni di pulizia e bonifica delle cisterne, avvalendosi dell'intervento di ditte specializzate, alle quali sarà richiesto il rilascio di prescritte certificazioni

di conformità. In quest'ultimo caso, si rimanda alle operazioni descritte nel Sottoprocesso 6 - Chiusura di un impianto di distribuzione/deposito.

La verifica metrica legale, da effettuarsi ogni due anni, dovrà essere corredata dell'apposito bollino verde attestante l'avvenuta verifica, riportante oltre alla data della scadenza successiva, anche la lettera M05 in conformità alla norma MID. Copia della documentazione all'uopo rilasciata, dovrà essere archiviata nell'impianto.

Alcune Agenzie delle Dogane territorialmente competenti, dopo il 31/10/2016, hanno autorizzato l'uso di colonnine conformi alla vecchia normativa. In questi casi anche le verifiche metrologiche dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa precedente.

Per ulteriori interventi di manutenzione ordinaria si rimanda a quanto indicato al punto 4.5.1 della Disposizione Operativa n. 35/DT/SESIAQSSL Linee guida per la gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico r.v.

8) Interventi manutentivi sui rotabili

Qualora un rotabile dovesse subire un intervento che comporti lo svuotamento del serbatoio, l'intervento dovrà essere programmato, per quanto possibile, in modo tale che i mezzi non vengano riforniti prima della riparazione / manutenzione. L'addetto dell'Impianto di manutenzione, ovvero l'addetto alla gestione del gasolio incaricato ad effettuare in sicurezza lo svuotamento del serbatoio, dovrà:

- *rilevare la quantità di gasolio prelevata*: ciò mediante contalitri o pesa (bilancia);
- *introdurre il gasolio in appositi contenitori/serbatoi dedicati allo scopo*; ciò al fine di mantenere separato il prodotto dagli eventuali specifici serbatoi dell'impianto. Detti serbatoi se di dimensioni contenute dovranno essere tecnicamente idonei a contenere il prodotto, dotati di apposita etichettatura, di dispositivi di presa e di chiusura e conservati in idoneo locale provvisto di bacino o vasca di contenimento del Magazzino Combustibili o in area protetta;
- *fornire, d'intesa con il Responsabile di Impianto, comunicazione, della quantità prelevata, all'Impianto assegnatario del mezzo*;
- *reintrodurre, a fine intervento manutentivo, dopo la corsa prova effettuata con gasolio nazionalizzato, il gasolio nel serbatoio del rotabile*;
- *istituire un registro di C/S per garantire la tracciabilità delle operazioni*; dovrà essere istituito un Registro di C/S sul quale registrare tutte le movimentazioni suddette: litri o Kg di prodotto preso in carico – litri o Kg di prodotto reintrodotti. Il quantitativo di prodotto prelevato/reintrodotti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Impianto assegnatario del rotabile.

Per quanto concerne la modalità di gestione del registro, come anche la sua eventuale vidimazione, è opportuno dividerne l'uso con i competenti uffici territoriali delle Dogane.

Il Responsabile di Impianto dovrà accertare che ai locomotori in Manutenzione, di 1° o 2° livello, presso le IMC/OMC, siano stati disattivati e tolti i trasponder e le relative staffe di fissaggio. Pertanto, contemporaneamente allo smontaggio dovrà richiedere a Supporto SAUD/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri la disattivazione dei trasponder.

Questi dovranno essere conservati sottochiave presso il Magazzino dell'Officina.

Successivamente, dovranno essere rimontati nello stesso modo e sullo stesso locomotore da cui sono stati tolti, dovranno essere riattivati previa richiesta a Supporto SAUD/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri e dovrà essere collaudata la corretta attribuzione delle erogazioni al mezzo. L'esito del collaudo dovrà essere riportato sul libro TV 17 dopo il primo rifornimento. automatico in impianto SAUD prima della consegna all'esercizio.

I trasponder dei locomotori assegnati ad altre Società, e/o demoliti dovranno essere segnalati a Supporto SAUD/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri per la disattivazione. Il passaggio di consegna potrà essere effettuato solo dopo aver verificato l'inibizione del mezzo alle riforniture relativamente agli impianti SAUD di Trenitalia.

9) Recupero di gasolio dal rotabile prima dell'avvio a demolizione

Il prodotto "recuperato" deve essere reintrodotta nei depositi combustibili di Trenitalia ove viene regolarmente stoccato tale prodotto.

Per la presa in carico del prodotto il Datore di Lavoro dell'impianto in questione deve preventivamente presentare all'Agenzia delle Dogane, territorialmente competente, formale comunicazione dei quantitativi di gasolio presenti nei rotabili, specificandone la tipologia di stoccaggio provvisorio utilizzato (ad esempio fusti) e la data nella quale si intende procedere alla loro reintroduzione in deposito.

Il verbale di attività da condividere necessariamente con l'ufficio doganale sarà utilizzato quale documento di carico per il registro di carico e scarico del deposito e andrà conservato in allegato, alla stregua degli altri analoghi documenti.

Resta inteso che detta operazione potrà essere eseguita solo dopo aver avvisato, con congruo anticipo, l'Agenzia delle Dogane competente, la quale potrà riservarsi di effettuare eventuali sopralluoghi al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato.

10) Manutenzione contaltri e pistole di erogazione impianti

Qualora si dovesse effettuare la verifica metrica del contaltri delle colonnine erogatrici, per scadenza temporale (2 anni secondo legge o 1 come è più cautelativo fare) o per necessità in quanto starata, l'Addetto alla gestione del gasolio dovrà:

- registrare come scarico il prelievo dei litri necessari;
- reintrodurre il prodotto nel serbatoio riportandolo come carico;
- allegare al registro di carico/scarico il documento rilasciato dal Verificatore (Ispettore Metrico o Ditta abilitata) attestante l'esito della prova e la quantità di litri utilizzati.

Resta inteso che detta operazione potrà essere eseguita solo dopo aver avvisato, con congruo anticipo, l'Agenzia delle Dogane competente a mezzo fax o e-mail.

Si raccomanda di chiudere a chiave il quadro elettrico di alimentazione del distributore e della rete, affinché questi siano sempre alimentati. Le chiavi devono essere consegnate al Responsabile di Impianto.

11) Gestione dei depositi in conformità alla normativa ambientale e di sicurezza del lavoro

Per quanto riguarda gli aspetti operativi e di conformità ambientale e di sicurezza, legati alla gestione delle sostanze pericolose (ad es. a titolo non esaustivo: conformità e verifiche periodiche dei depositi costituiti

da serbatoi interrati o fuori terra, gestione dei fusti vuoti o pieni, movimentazione con dispositivi di presa e travaso, gestione delle situazioni di emergenza e presenza kit antisversamento, ecc.) si rimanda a quanto previsto nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità istituito dalla Società (e personalizzato dalle UP) attraverso il quale sono definite le responsabilità e gestite le relative attività di monitoraggio e controllo a cura del RSGT o dell'ASGT (individuazione normativa applicabile, adozione del Piano di monitoraggio di UP, emanazione di specifiche Istruzione Operative, elaborazione del Piano Emergenza Interno, ecc.).

Per ulteriori indicazioni ai fini della sicurezza ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro si rimanda a quanto indicato nella Disposizione Operativa n. 35/DT/SESIAQSSL Linee guida per la gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico r.v., nella Disposizione Operativa n. 21/DT/SESIAQSSL rev. vig. "Gestione delle sostanze pericolose e non pericolose", DI 10/DT_SIGSQ del 26/07/2024 "Gestione del trasporto stradale delle merci pericolose (ADR)", DoP n. 19 DT/SIGSQ "Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale" r.v. e nei Documenti di Valutazione dei Rischi redatti dai Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08.

12) Rifornimenti di gasolio ai mezzi dati/ricevuti in noleggio/comodato

Nel caso in cui mezzi di proprietà di Trenitalia siano messi a disposizione di soggetti terzi, in forza di comodato o noleggio, è opportuno che l'approvvigionamento di gasolio sia a cura dell'utilizzatore dei mezzi stessi: ciò al fine di evitare ogni eventuale problematica circa la prova della destinazione d'uso del prodotto utilizzato per i rifornimenti dei mezzi, dei quali il proprietario è privato della relativa disponibilità.

Specularmente, ove l'utilizzo dei mezzi di proprietà di terzi, in forza di comodato o noleggio, sia effettuato da Trenitalia, ovvero quest'ultima abbia la piena disponibilità di tali mezzi, l'approvvigionamento di gasolio è opportuno sia a cura di Trenitalia stessa.

In quest'ultimo caso, i dati dei consumi dei mezzi (non di proprietà) che Trenitalia provvede a rifornire, devono essere compiutamente "tracciati" nei sistemi aziendali, ed evidenziabili dai buoni di prelievo (tv301 g) e dai libretti di bordo (TV17) del materiale rotabile.

Si ritiene comunque necessario, in ogni ipotesi di messa a disposizione di materiale rotabile, porre in essere una previa condivisione del *modus operandi* che si intenda adottare con l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente: ciò soprattutto con riguardo alle modalità di consegna/restituzione del materiale rotabile interessato.

Controlli Chiave L. 262/2005	PAC/TRE n. 026 "Ciclo Passivo - Ciclo Passivo – Acquisti Ariba"
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Cod. C: Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro Cod. I: Gestione degli aspetti ambientali Cod. M: Altri rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e le Autorità Pubbliche di Vigilanza/Autorità Amministrative Indipendenti, le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali - PROCESSO A RISCHIO M.2 - Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze connesse all'esercizio di impianti di distribuzione carburante

	<i>Cod. O: Sistemi informativi - PROCESSO A RISCHIO O.2 - Gestione dei sistemi informativi e delle attività connesse al diritto d'autore</i>
<i>Anti-Corruption Strumenti prevenzione</i> <i>di</i>	<u>Policy Anti-Corruption</u> <i>Area Sensibile: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)", "Affidamento di lavori e forniture di beni e servizi", "Registrazioni contabili", "Rapporti con le terze parti".</i> <u>Modello di Gestione Anti-Corruption</u> <i>Processo a rischio: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)", "Acquisti e appalti".</i>

3.3 Sottoprocesso 03 - Ispezioni da parte di organi di controllo e flussi per l'organismo di vigilanza ex D.Lgs.231/2001

Sottoprocesso 03	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA DIREZIONE BUSINESS IC (DBIC) DIREZIONE BUSINESS AV (DBAV) DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE (DBRSI) DIREZIONE TECNICA (DT) DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (DAFC) - FISCALE - AFC EVOLUTION CENTER POLO PASSEGGERI DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE (DALSC) DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (DRUO) SOGGETTI INTERNI <i>Datore di Lavoro</i> <i>Responsabile di Impianto (per DBIC e DBAV sono da intendersi i Responsabili IMC. Per DBRSI sono da intendersi i Responsabili Impianto come da asset produttivo. Per DT sono da intendersi i Responsabili OMC)</i> <i>Addetto alla gestione del gasolio</i> SOGGETTI ESTERNI <i>Uffici Territoriali Agenzia Dogane</i> <i>Guardia di Finanza</i>
Descrizione	Gli organi di controllo dell'Amministrazione Finanziaria (Ufficio delle Dogane o Guardia di Finanza) hanno anche il compito di accertare che il prodotto sia stato effettivamente destinato all'uso autorizzato. Il Responsabile di Impianto, in caso di inizio di ispezioni, deve avvertire il Datore di Lavoro, Supporto TBS/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri e contattare DAFC/Fiscale, e presenziare (per DBIC e DBAV in accordo con il Responsabile Impianto gasolio) le attività di controllo. Come peraltro richiesto normalmente in sede di verifica, esibisce la seguente documentazione: ▪ autorizzazioni ai fini fiscali (licenza); ▪ registri di carico e scarico; ▪ documenti di trasporto; ▪ prospetto riepilogativo interno a supporto del registro di carico e scarico;

- eventuale altra documentazione interna di prova dell'utilizzo del gasolio per trazione ai fini dell'agevolazione richiesta (mod. TV301, reportistica RSMS e copia dei libretti di bordo).

DAFC/Fiscale è di supporto sia durante la fase di ispezione da parte di organi di controllo che ad esito dell'attività di verifica ovvero dopo la redazione del processo verbale di constatazione (presentazione istanze di autotutela, istanze di ravvedimento operoso, memorie/osservazioni nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente) e, ove richiesto, anche per le interlocuzioni con gli uffici delle dogane territorialmente competenti.

La suindicata documentazione, per essere considerata un idoneo mezzo di prova, deve essere completa, accurata, esaustiva e facilmente rintracciabile in un apposito archivio.

Diversamente, la Società potrebbe essere esposta ad eventuali recuperi di accisa, interessi e sanzioni.

L'attività di controllo da parte dell'Ufficio delle Dogane si chiude con la verbalizzazione delle verifiche effettuate.

Tali verifiche possono avere un esito positivo per la Società, oppure, in caso di rilievi riscontrati dagli organi di controllo, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, possono generare l'emissione di un avviso di pagamento e/o atto di contestazione con instaurazione del relativo contenzioso, la cui gestione rientra nella responsabilità di DAFC/Fiscale.

A conclusione delle attività ispettive il Responsabile di Impianto invia opportuna comunicazione corredata di copia degli atti redatti al Datore di Lavoro e a DAFC/Fiscale, che curerà l'eventuale fase di contenzioso.

In caso di contestazioni di violazioni penali, il Responsabile di Impianto, dopo aver informato il Datore di Lavoro, comunica alla DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE e alla DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE tali contestazioni.

Il Datore di Lavoro, peraltro, è responsabile dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231 del 2001.

Con periodicità semestrale, secondo la tempistica prevista nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, ogni Datore di Lavoro invia all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia - all'indirizzo FlussiODV@trenitalia.it - i flussi informativi relativi al Processo a rischio come previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Datore di Lavoro inoltre fornisce con immediatezza al citato Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, alla presente procedura e alle disposizioni applicabili in materia di esercizio di impianti di distribuzione carburanti, con particolare riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Cod. M: Altri rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e le Autorità Pubbliche di Vigilanza/Autorità Amministrative Indipendenti, le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali - PROCESSO A RISCHIO M.2 - Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze connesse all'esercizio di impianti di distribuzione carburante</i>
Anti-Corruption Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anti-Corruption</u> <i>Area Sensibile: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)";</i> <u>Modello di Gestione Anti-Corruption</u> <i>Processo a rischio: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)".</i>

3.4 Sottoprocesso 04 - Esercizio del reticolo distributivo dei combustibili

<i>Sottoprocesso 04</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA DIREZIONE TECNICA (DT) DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (DAFC) - PLANNING & CONTROL TRENITALIA - PLANNING & CONTROL AV - PLANNING & CONTROL REGIONALE - PLANNING & CONTROL IC - PLANNING & CONTROL DT - FISCALE DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE (DBRSI) - STRUTTURE PRODUZIONE TERRITORIALI REGIONALE DIREZIONE BUSINESS IC (DBIC) - RESPONSABILI ESERCIZIO INTERCITY; - IMPIANTI MANUTENZIONE CORRENTE INTERCITY; DIREZIONE BUSINESS AV - RESPONSABILI ESERCIZIO AV - IMPIANTI MANUTENZIONE E PULIZIE AV DIREZIONE STRATEGIE E SOSTENIBILITÀ (DSS) - ENERGIA TRAZIONE SOCIETA' DEL GRUPPO FS SECURITY SOGGETTI INTERNI <i>Responsabili di Contratto:</i> - Referente DBRSI - Referente DBIC - Referente DBAV - Referente DT <i>Referenti di Direzione:</i> - Referente DBRSI - Referente DBIC - Referente DBAV - Referente DT <i>Referenti Territoriali</i>

	SOGGETTI ESTERNI <i>Uffici Territoriali Agenzia Dogane</i>
<i>Descrizione</i> 1. Controllo e Monitoraggio <u>Le Strutture Centrali di Planning & Control delle Direzioni di Business hanno la responsabilità di definire il budget annuale del costo economico del gasolio necessario per l'alimentazione dei mezzi di trazione diesel</u> Ogni mese, svolgono le seguenti attività: 1) monitoraggio periodico degli andamenti gestionali del consumo carburante dei Depositi Combustibili di competenza tramite specifici indicatori alimentati da dati estratti da RSMS quali: • km mensili percorsi; • ore di funzionamento mensili • L/km o L/ore per ciascun rotabile; 2) confronto, per ogni rotabile, degli indicatori con gli indici di riferimento comunicati dai Referenti di Direzione, relativi al budget assegnato necessari per la definizione delle riprevisioni trimestrali del costo del combustibile; 3) invia reportistica ai Controller delle Direzioni Regionali / Provinciali al fine di segnalare gli effetti economici. 1.1 Il Referente di Direzione Il Referente di Direzione svolge un ruolo tecnico di analisi degli andamenti gestionali del consumo carburante dei depositi, finalizzato alla determinazione degli indici di riferimento necessari alla definizione del fabbisogno annuale di combustibile, al monitoraggio dei consumi delle macchine da treno e da manovra, al bilancio di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ogni mese svolge le seguenti attività: • monitora il corretto utilizzo dei mezzi diesel in asset alle Direzioni analizzando i dati estratti da RSMS; • valuta per ogni Direzione il rapporto dei consumi mensili per gruppo rotabile (L/Km, L/H); • confronta per ogni Direzione il rapporto dei consumi mensili per rotabile (L/Km, L/H) con quello dei gruppi rotabili sopra indicato; • verifica l'utilizzo anomalo dei mezzi riforniti, interfacciandosi con il Referente Territoriale. In caso di anomalia ne chiede giustificazione. Le eventuali incongruenze saranno trasmesse alle strutture di Manutenzione o Produzione; • trasmette semestralmente a Direzione Strategie e Sostenibilità - Energia Trazione i KPI (L/Km; L/Ore) relativi al gasolio di trazione; • trasmette mensilmente a Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale - Manutenzione Regionale e Programmazione, Monitoraggio e Controllo Processo il gasolio erogato dai depositi/distributori in asset Inoltre, il Referente di Direzione:	

- 1) su richiesta del Direttore della Direzione, dei Responsabili delle Strutture di Produzione e Manutenzione, di DAFC, effettua con il supporto di DAFC/Fiscale, controlli sulla tenuta della contabilità e sul rispetto delle disposizioni della presente Comunicazione Organizzativa rev.vig. dandone informative al Direttore di Direzione e alle Strutture richiedenti, concordando con la SO di riferimento e DAFC/Fiscale le eventuali azioni correttive;
- 2) aggiorna i dati fisici del Reticolo Distributivo (variazione capacità impianto, nominativo del Datore Lavoro, Responsabile Impianto e Addetto, aggiornamento licenze esercizio, ecc.) sulla base delle indicazioni fornite dal Referente Territoriale.

1.2 Strutture Territoriali di Produzione e/o Referente Territoriale:

Il Referente Territoriale svolge il monitoraggio puntuale dell'andamento gestionale del consumo carburante dei depositi della Direzione.

Si dovrà interfacciare con le Sale Operative, i Referenti Manovra e i Responsabili IMC (assegnataria del locomotore o dell'IMC utilizzatrice) richiedendo, ad ognuno per le proprie competenze, l'inserimento puntuale dei dati (km/ore) a sistema.

Il Referente Territoriale:

- 1) compila mensilmente il fac-simile del prospetto dei consumi nel quale verranno riportati:
 - i mezzi riforniti;
 - i quantitativi erogati;
 - i Km/H;
 - i consumi effettivi;
 - le segnalazioni inviate alle Strutture di Produzione/Manutenzione e le azioni correttive intraprese;
- 2) verifica per ogni mezzo che il consumo sia congruente a quanto dichiarato all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente;
- 3) verifica per ogni mezzo che il consumo sia congruente agli indici di consumo presi a riferimento
- 4) si interfaccia con la Sala Operativa per sollecitare le variazioni avvenute nel turno, affinché siano rispettati i tempi dettati dalla COCS 8/AD;
- 5) verifica settimanalmente che i referenti di manovra abbiano regolarmente inviato le ore di moto agli impianti assegnatari dei mezzi secondo quanto previsto dalla COCS 8/AD e che queste siano state regolarmente registrate a sistema coerentemente alla data dei rifornimenti;
- 6) si interfaccia con le Strutture di Manutenzione preposte all'inserimento delle Ore di moto a sistema, affinché siano inserite nel modo *(almeno da rifornimento a rifornimento)* e nei tempi corretti.
- 7) giustifica le anomalie segnalate dal Referente di Direzione;
- 8) comunica al Referente di Direzione le variazioni dei dati da riportare nel reticolo dei distributori.

Il Referente Territoriale invia il prospetto dei consumi entro il giorno 15 del mese successivo ai Responsabili di Manutenzione/Produzione affinché queste, dall'analisi dei prospetti, possano mettere in atto azioni migliorative/correttive, ognuno per la propria competenza che consentano l'utilizzo delle macchine secondo la buona tecnica.

Ove, ad esito delle disamine svolte, anche con riguardo alle condizioni di sicurezza dell'impianto, lo scostamento dovesse prefigurare un possibile furto, il Referente stesso provvederà a darne idonea informativa al Datore di Lavoro, al Referente di Direzione e alla struttura territorialmente competente di FS Security per le azioni di competente.

Il Datore di Lavoro valuterà quindi se presentare l'eventuale denuncia di furto alla Polfer. Tale denuncia, debitamente sottoscritta dal datore stesso, dovrà essere altresì trasmessa all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Qualora i consumi dei mezzi fossero superiori a quanto programmato, il Referente Territoriale informerà il Datore di Lavoro notificando le giustificazioni e le eventuali azioni correttive; se il consumo medio del gruppo non rispettasse quanto dichiarato all'Agenzia delle Dogane, il Referente Territoriale comunicherà il maggior consumo al Datore di Lavoro e al Referente di Direzione.

2. Determinazione del fabbisogno annuale di combustibile

Il processo di determinazione del fabbisogno di impiego e del conseguente fabbisogno di acquisto di combustibile per trazione costituisce parte integrante del processo di definizione ed elaborazione del budget aziendale.

- Entro il 30 novembre di ogni anno (compatibilmente con il calendario di budget), le strutture di Produzione delle Direzioni/il Referente Territoriale:

sulla base dei piani di esercizio dell'anno successivo elaborano il fabbisogno di impiego di gasolio in litri, fornendo ai Responsabili di Contratto, alle strutture di Planning & Control e DAFC/ Planning & Control Trenitalia i seguenti dati:

- *per le locomotive Diesel da treno, per i Materiali Leggeri (Aln e Minuetto):*
 - km medi annui, previsti per ciascun tipo di rotabile;
 - consumo corrispondente calcolato sul consumo medio annuo, previsto per ciascun tipo rotabile, anche in relazione alle modalità di impiego, fornito dai Referenti di Direzione;
- *per le locomotive Diesel da manovra:*
 - ore di funzionamento medie annue, previste per ciascun tipo rotabile;
 - consumo corrispondente calcolato sul consumo medio annuo, previsto per ciascun tipo rotabile, fornito dai Referenti di Direzione.

- Entro il 15 dicembre di ogni anno, ciascun Responsabile di Contratto della Direzione di Business:

1. consolida e valida il fabbisogno annuale d'impiego di gasolio da trazione, determinando:
 - i volumi (litri) di gasolio da acquistare ai fini della trazione;
 - il dettaglio delle sedi dei depositi del reticolo di competenza e per ciascun deposito, la relativa frequenza di approvvigionamento e lo stato delle prescritte licenze e autorizzazioni, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per il trasporto ferroviario.
2. trasmette il fabbisogno consolidato a DAFC/Planning & Control Trenitalia e alle rispettive Strutture di Planning & Control delle Direzioni di Business.

Entro 10 giorni dalla formalizzazione del fabbisogno DAFC/Planning & Control Trenitalia, può formulare eventuali osservazioni. Successivamente definisce il prezzo standard per l'anno di budget necessario alla valorizzazione delle quantità previste e lo comunica alle strutture di Planning & Control delle Direzioni di Business per la determinazione del valore da allocare nel budget economico.	
Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Rinvio ai Principi di controllo generali indicati nel Modello 231 di Trenitalia S.p.A.
Anti-Corruption Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anti-Corruption</u> <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)", "Affidamento di lavori e forniture di beni e servizi", "Registrazioni contabili", "Rapporti con le terze parti".</i> <u>Modello di Gestione Anti-Corruption</u> <i>Processo a rischio: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)", "Acquisti e appalti".</i>

3.5 Sottoprocesso 05 - Adeguamento del reticolo distributivo dei combustibili

<i>Sottoprocesso 05</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA DIREZIONE BUSINESS REGIONALE E SVILUPPO INTERMODALE (DBRSI) - MANUTENZIONE REGIONALE o PROGRAMMAZIONE, LOGISTICA, INGEGNERIA E CONTROLLO PROCESSO DIREZIONE BUSINESS IC (DBIC) - ESERCIZIO INTERCITY - IMPIANTI MANUTENZIONE CORRENTE INTERCITY; DIREZIONE BUSINESS AV (DBAV) MANUTENZIONE E PULIZIE AV DIREZIONE TECNICA (DT) - INGEGNERIA IMPIANTI INDUSTRIALI DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (DAFC) - AFC EVOLUTION CENTER POLO PASSEGGERI SOGGETTI INTERNI <i>Referenti di Direzione:</i> - Referente DBRSI - Referente DBIC - Referente DBAV - Referente DT SOGGETTI ESTERNI <i>Regione</i> <i>Provincia</i> <i>Comune</i> <i>Uffici Territoriali Agenzia Dogane</i> <i>ASL</i> <i>Vigili del Fuoco (VVF)</i> <i>ARPA</i>
	Descrizione Apertura nuovo impianto distributore/deposito I Responsabili delle Strutture di Business, prima di richiedere l'apertura di un nuovo impianto distributore/deposito di gasolio, devono verificare:

- di non avere alcuna possibilità di avvalersi di un plant limitrofo già esistente;
- la coerenza tra il fabbisogno di combustibile e driver fisici di produzione;
- il fabbisogno annuale mensilizzato di combustibile per l'esercizio ferroviario (treni e manovra).

I Responsabili delle Strutture di Business devono inoltre:

- ottemperare agli adempimenti indicati nel Sottoprocesso 01;
- chiedere al Soggetto Tecnico la redazione di un progetto e i relativi costi;
- avvalersi del Soggetto Tecnico per l'assistenza tecnica ed amministrativa in materia di Sicurezza, Ambiente e Lavoro;
- espletare tutte le attività amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni di competenza presso la Pubblica Amministrazione;
- effettuare la previsione dei lavori e i tempi di esecuzione e avviare l'iter procedurale amministrativo per la realizzazione del sito nell'impianto;
- attivare, al completamento dei lavori, l'iter amministrativo e fiscale all'uopo previsto, indispensabile ai fini dell'ottenimento ed il conseguente rilascio della Licenza di Esercizio (codice ditta) da parte dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche/variazioni al Referente Territoriale e di Direzione per le attività di competenza del monitoraggio del reticolo e l'inserimento nel sistema RSMS.

La medesima procedura è mutuata per la gestione dell'impianto virtuale funzionale al rifornimento diretto dei mezzi di autobotte.

DT/Ingegneria Impianti Industriali è di supporto alle attività da espletare da parte dei Responsabili delle Strutture di Business fornendone all'uopo gli opportuni chiarimenti tecnici.

Chiusura di un impianto di distribuzione/deposito

La chiusura di un Impianto di distribuzione/deposito può essere proposta dai Responsabili delle Strutture di Business, d'intesa con il Referente di Direzione.

I Responsabili delle Strutture di Business, valutata anche l'alternativa del rifornimento diretto, dovranno procedere alla dismissione del plant oppure produrre valide motivazioni per mantenere in attività l'impianto in oggetto.

Per procedere alla chiusura dell'impianto di distribuzione i Responsabili delle Strutture di Business dovranno disporre affinché si proceda a quanto segue:

- azzeramento della giacenza fisica del gasolio nel plant;
- azzeramento della giacenza contabile in RSMS;
- richiesta a Supporto TBS/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri della chiusura del plant in RSMS.

Eventuali trasferimenti di prodotto dovranno essere necessariamente condivisi con gli Uffici delle Dogane e comunicati a Supporto TBS/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri.

Potrà essere richiesto, dopo opportuna valutazione economica, all'Agenzia delle Dogane la possibilità di trasferire il gasolio ad accisa assolta.

Ai Responsabili delle Strutture di Business rimangono inoltre da espletare le seguenti formalità:

- attivazione della procedura amministrativa per l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge all'uopo previsti presso la Regione, Provincia, Comune, Ufficio delle Dogane, ASL, Vigili del Fuoco e ARPA, ecc.;
- restituzione, all'Agenzia delle Dogane della Licenza d'Esercizio, previo accertamento tramite Supporto TBS/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri che tutte le operazioni inerenti la telematizzazione siano andati a buon fine;
- richiesta alla Società proprietaria dell'area delle modalità di riconsegna dell'area stessa;
- recupero/smaltimento del gasolio ancora presente nei serbatoi, come specificato al precedente punto 9 (recupero di gasolio durante la demolizione dei mezzi ferroviari).
- attivazione dell'attività negoziale per effettuare la pulizia/bonifica e l'eventuale rimozione e smaltimento degli impianti tecnologici di distribuzione gasolio e dei serbatoi.

DT/Ingegneria Impianti Industriali è di supporto alle attività da espletare da parte dei Responsabili delle Strutture di Business fornendone all'uopo gli opportuni chiarimenti tecnici.

In caso di dismissione, anche temporanea, del serbatoio è necessario procedere con lo svolgimento delle operazioni di pulizia e rimozione delle morchie eseguite da ditta specializzata al fine di eliminare o ridurre il rischio di una eventuale contaminazione ambientale in situazioni di emergenza. Al termine dei lavori, è indispensabile richiedere il rilascio della certificazione di "gas-free" e del "certificato di non pericolosità e avvenuta bonifica" del serbatoio.

Il documento attestante il quantitativo di prodotto smaltito (di norma fotocopia del FIR), rilevato in contraddittorio, tramite "pesa" dell'autobotte prima e dopo il prelievo dall'impianto, dovrà essere allegato al Registro di C/S a supporto della registrazione contabile degli eventuali cali derivanti dalle operazioni di bonifica/pulizia del serbatoio stesso.

Dopo la messa in sicurezza del sito, eseguita nel rispetto della normativa Regionale/Provinciale vigente, si procederà ove necessario alla restituzione dell'impianto di distribuzione dismesso alla Società del Gruppo proprietaria, mediante apposito verbale a firma del Datore di Lavoro, da cui dovrà emergere che alla data di riconsegna il sito non era inquinato; i Responsabili delle Strutture di Business dovranno provvedere alla messa in sicurezza del sito ed alla restituzione del sito di distribuzione dismesso alla eventuale Società del Gruppo proprietaria. I Referenti di Direzione, ricevuta conferma da Supporto TBS/DAFC-AFC Evolution Center Polo Passeggeri della chiusura contabile in RSMS del plant, e dalle Strutture di Business, della messa in sicurezza dell'impianto, provvederanno all'aggiornamento del reticolo di distribuzione del gasolio in RSMS.

La medesima procedura è mutuata per la gestione dell'impianto virtuale funzionale al rifornimento diretto dei mezzi di autobotte.

In caso di dismissione definitiva con rimozione del serbatoio, oltre a procedere con lo svolgimento delle operazioni di pulizia e rimozione delle morchie eseguite da ditta specializzata come sopra indicato, è necessario verificare ed assolvere anche a quanto previsto dalle disposizioni a carattere locale (Regolamento comunale d'Igiene, Linee Guida regionali ARPA, ecc.).

Nel caso in cui, a seguito della rimozione, si riscontri la presenza di contaminazione o potenziale contaminazione delle matrici ambientali circostanti (acqua, suolo o sottosuolo), derivanti da possibili perdite sistematiche od occasionali della rete di distribuzione o del serbatoio, è necessario che il rilevatore dell'emergenza ambientale avvisi immediatamente il Responsabile d'Impianto e il Datore di Lavoro al fine di procedere così come indicato nelle DoP n. 35/DT/SESIAQSSL "Linee guida per la gestione in sicurezza

dei depositi di oli minerali e di alcool etilico” r.v. e nella DoP n. 19 DT/SIGSQ “Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale” r.v. La Società incaricata della rimozione e dello smaltimento del serbatoio dovrà produrre l’evidenza dell’avvenuto invio a smaltimento/recupero (ad es. fotocopia dei FIR) del rifiuto ed in caso di necessità di effettuazione di bonifica del suolo e del sottosuolo la ditta che deve provvedere alle attività di bonifica deve essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (categoria 9: Bonifica siti) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 2012 comma 5. Si rammenta che la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" prevede che la dismissione degli stabilimenti di stoccaggio di oli minerali sia preventivamente autorizzata dalla Regione, pena l’irrogazione di sanzioni.	
Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Cod. H: Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro Cod. I: Gestione degli aspetti ambientali Cod. M: Altri rapporti e adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e le Autorità Pubbliche di Vigilanza/Autorità Amministrative Indipendenti, le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali - PROCESSO A RISCHIO M.2 - Attività svolta per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze connesse all’esercizio di impianti di distribuzione carburante Cod. O: Sistemi informativi - PROCESSO A RISCHIO O.2 - Gestione dei sistemi informativi e delle attività connesse al diritto d’autore
Anti-Corruption Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anti-Corruption</u> “Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)”, “Affidamento di lavori e forniture di beni e servizi”, “Registrazioni contabili”, “Rapporti con le terze parti”. <u>Modello di Gestione Anti-Corruption</u> Processo a rischio: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione (in tutte le sue articolazioni)”, “Acquisti e appalti”.

FIRMATO
Francesca Serra

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI LEGGE

- D.M. 13 agosto 1957 – “Norme per la tenuta del registro di carico e scarico”;
- D.M. 01/08/1980 – “Integrazioni e modifiche ai decreti ministeriali 20 giugno 1970 e 13 agosto 1957 contenenti norme per l'emissione dei certificati di provenienza e per la tenuta dei registri di carico e scarico in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali”;
- Parte 10 Circolare 30/12/1992 – fogli mobili.
- Telex Min. Fin. Prot n. 93/303719 del 25.09.1993;
- D. Lgs 26.10.1995, n. 504 – Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
- D.M. 12.12.1996, n. 689 – “Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi”;
- D.M. 25.3.1996, n. 210 “approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise”;
- Decreto 18 settembre 1997 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono”;
- D. Lgs. n. 32/98 – “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto n. 55 del 13 gennaio 2000: “Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239: “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Circolare 10D 2009 Agenzia delle Dogane;
- Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. prot. 148000/RU che regola la “decorrenza dell'obbligo per l'adozione del documento amministrativo, in forma elettronica, per la circolazione, in ambito nazionale dei prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta/è stata assolta l'imposta, di cui all'articolo 61/62 del Testo Unico, approvato con D.lgs n. 504/1995”;
- D. Lgs 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”;
- D. L. n. 124/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;
- D.L. 19/05/2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA

- Nota DAFC Fiscale del 29/11/2002;
- Nota DAFC del 18/02/2020 – Trattamento fiscale per l'acquisto di oli e grassi lubrificanti da fornitori U.E. ed in ipotesi di trasferimenti dei medesimi prodotti tra impianti di Trenitalia. Novità, in materia doganale, introdotte dal D.L. n. 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

- Progetto EMCS Istruzioni operative relative al documento amministrativo elettronico (e-AD) per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa emessa da Agenzia delle Dogane il 22.12.10 - Prot. 156606/RU;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia S.p.A. in applicazione del D. Lgs. 231/2001;
- CO n. 140 “*Designazione, responsabilità e compiti dei Key Officer previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231/2001*” r.v.;
- CO n. 320/DT “*Procedura Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e tutela ambientale*” r.v.;
- CO n. 505/AD “*Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità*” r.v.;
- Disposizione Operativa n. 12 DT/SESIAQSSL “*Gestione del processo di monitoraggio e misurazione del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità*” r.v.;
- Disposizione Operativa n. 19 DT/SIGSQ “*Gestione di siti contaminati, potenzialmente contaminati e del danno ambientale*” r.v.;
- Disposizione Operativa n. 21/DT/SESIAQSSL “*Gestione delle sostanze pericolose e non pericolose*” r.v.;
- DI 10/DT_SIGSQ del 26/07/2024 “*Gestione del trasporto stradale delle merci pericolose (ADR)*”;
- Disposizione Operativa n. 35/DT/SESIAQSSL “*Linee guida per la gestione in sicurezza dei depositi di oli minerali e di alcool etilico*” r.v.;
- CO n. 486/DAFC “*Procedura Gestione dei documenti degli asset industriali – Fascicolo d’Impianto e InfoDoc*” r.v.

DOCUMENTAZIONE/MODULISTICA AD USO DEGLI UTENTI

- Registro carburanti RSMS:
 - MANUALE Ristampa registro;
 - MANUALE Stampa frontespizio;
 - MANUALE Stampa prefincato;
 - MANUALE Stampa registro;
 - Modalità di gestione;
 - MANUALE Avvio del registro;
 - MANUALE Movimentazione Carburanti;
- Determinazione direttoriale del 7 dicembre 2010, prot. n. 158235/RU;
- Determinazione direttoriale del 27 dicembre 2019, prot. n. 240433/RU;
- Determinazione della giacenza fisica (T Ambiente - T a 15°C - Kg);
- Tabelle di conversione 53B e 54B;
- Nonio;
- FAC SIMILE Verbale di consegna tramite autobotte;
- Modulo e-AD stampato da RSMS;
- Modulo DAS;
- FAC SIMILE Mod. TV 301;
- FAC SIMILE Libretto Bordo rotabile;
- FAC SIMILE Modello riepilogativo apposizione piombi alle colonnine;
- FAC SIMILE Prospetto dei consumi Referente Territoriale;
- Manuale SAUD.



La documentazione/modulistica ad uso degli utenti è consultabile in RSMS al seguente indirizzo: ***“Archivio generale/TBS: Gestione Carburanti”***.

N. rev.	Data	Descrizione
00	28/07/2010	Prima emissione: aggiorna e sostituisce la Cop n. 125/DRUO del 03 ago 2006, la CO n. 51.1/DTAI del 15 novembre 2007, la Cop n. 162/DRUO del 19 febbraio 2007, la CO n.55.4/AD del 12 ago 2009.
01	29/03/2013	Aggiornamento della descrizione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi operativi connessi alla corretta gestione degli impianti che compongono il reticolo distributivo del gasolio ad uso trazione agevolato e non nell'ambito di Trenitalia. Recepisce le osservazioni contenute nella relazione di Audit n.309/2011, n.310/2011 e n. 311/2011.
02	23/01/2018	L'aggiornamento ha riguardato: - l'introduzione della gestione delle operazioni di presa in carico del prodotto tramite sistema elettronico automatizzato (SAUD) con l'utilizzo di strumenti di pesatura per verifiche a campione; - il recepimento dei rilievi contestati dagli Uffici delle Dogane territorialmente competenti a seguito di visite ispettive; - il recepimento delle osservazioni contenute nelle relazioni di Audit inerenti il processo; - aggiornamento dei riferimenti organizzativi sulla base dell'attuale assetto organizzativo aziendale.
03	23/09/2020	L'aggiornamento ha riguardato: - la gestione delle operazioni di presa in carico del prodotto ad accisa assolta tramite il documento di accompagnamento elettronico (e-DAS) a seguito del recepimento del D. L. n. 124/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"; - i nuovi obblighi di denuncia per gli impianti agli uffici delle dogane territorialmente competenti a seguito dei limiti introdotti dal novellato art. 25 del D. Lgs. 504/95 in recepimento del D. L. n. 124/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"; - il recepimento delle disposizioni contenute nella DOr n. 129/AD del 29 nov 2019 inerenti le nuove attività della struttura DT/Ingegneria Impianti Industriali; - la descrizione delle nuove attività e dei nuovi adempimenti in capo alla struttura Fiscale a seguito delle disposizioni normative; - l'introduzione del Referente Divisionale per la Direzione Tecnica - il recepimento delle nuove disposizioni in materia di sicurezza ambientale; - aggiornamento dei riferimenti organizzativi sulla base dell'attuale assetto organizzativo aziendale.
04	20/11/2024	L'aggiornamento ha riguardato: - il recepimento delle modifiche introdotte con la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 circa la soppressione del punto 4 della Tabella A del Testo Unico sulle Accise ovvero la riduzione dell'accisa per i carburanti destinati al trasporto ferroviario; - il recepimento delle nuove disposizioni in materia di sicurezza ambientale; - aggiornamento dei riferimenti organizzativi sulla base dell'attuale assetto organizzativo aziendale;



ALLEGATO: VERSIONING DEL DOCUMENTO

		- il recepimento delle osservazioni contenute nelle relazioni di Audit inerenti il processo.
--	--	--